

FR No: 200/23 / 2025 0/4

C202501378

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, KALABURAGI BENCH
PRESENTATION FORM

FR NO 200/23 /2025

WA. 200189 /2025

The state of Karnataka

V/S

AL. AMEEN MEDICAL COLLEGE

DISTRICT:

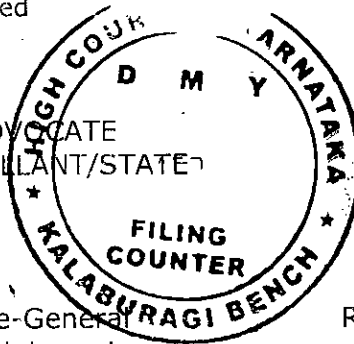
PRESENTED WITH COURT FEE LABELS AS FOLLOWS

SL NO	Particulars	Court fee affixed on the papers	
1	On memorandum of Appeal Application...		
2	On the certified copies of judgment and decree		
3	Memo of appearance		
4	Process fees		
	Total....		Nil

Number of copies furnished

GOVERNMENT ADVOCATE
APPEARING FOR APPELLANT/STATE

Office of the Advocate-General
For Karnataka, Kalaburagi



Received Court fee and Stamps
Labels as above

Receiving Clerk

Dated: 29.4.2025

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, KALABURAGI BENCH
PRESENTATION FORM

WRIT APPEAL NO. /2025

BETWEEN:

THE STATE OF KARNATAKA.

...APPELLANT

AND

Al Ameen medical college & Hospital

...RESPONDENT

INDEX

SL NO	Particulars	Pages
1	Synopsis	1-2
2	Memorandum Of Writ Appeal	3-11
3	Copy Of Impugned Order Dated 21-12-2024 In writ petition No.202215/2024	12-23
4	Memorandum Of The Writ Petition Along With The Affidavit	24-39
5	Annexure-A :A True Copy of the order dated:31-08-2021	40-54
6	Annexure-B :A True Copy of the representation dated:10-03-2021	55-59
7	Annexure-C :A True Copy of the order dated:12-09-2022	60-62
8	Annexure-D :A True Copy of the representation dated:06-03-2023	63-64
9	Annexure-E :A True Copy of the representation dated:24-04-2023	65-66
10	Annexure-F :A True Copy of the report dated:13-03-2023	67-68
11	Annexure-G :A True Copy of the report dated:03-08-2023	69-70
12	Annexure-H :A True Copy of the objections/written arguments dated:01-01- 2024	71-78
13	Annexure-J :A True Copy of the order of the deputy commisioner dated:29-07-2024	79-89
14	Memo Of The Appearance	90

15	Proceedings of the Government of Karnataka	90A
16	IA For Condonation Of Delay along with affidavit	91-95
17	IA For Stay along with affidavit	96-98
18	IA For Dispensation along with affidavit	99-101
19	IA For Production of Additional Documents along with affidavit	

KALABURAGI

Dated: .2025


(**MALLIKARJUN C BASAREDDY**)

GA/ADDL.GOVT ADVOCATE/HCGP

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA,
BENCH AT KALABURAGI**

WRIT APPEAL No.

/2025

BETWEEN

THE STATE OF KARNATAKA
AND OTHERS

APPELLANTS

AND:

AL AMEEN MEDICAL COLLEGE
AND HOSPITAL AND ANOTHER

RESPONDENTS

SYNOPSIS AND LIST OF DATES

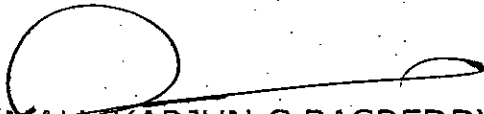
Sl. No.	Date	Events
01	27.08.2024	The Respondent No.1 filed the Writ Petition No.202215/2024 seeking to quash the Order dated 29.07.2024 passed by the Respondent No.2 insofar as it relates to Sy.No.33/F measuring 05 acres 00 guntas and Sy.No.33/N measuring 01 acre total 06 acres of Tikota Navraspur village, Tq & Dist: Vijayapura.
02	12.12.2024	The learned Single Judge allowed the Writ Petition No.202215/2024 by quashing the Order dated 29.07.2023 passed by the Appellant No.2 Deputy Commissioner vide Annexure-J to

		the Writ Petition.
03	.04.2025	Being aggrieved of the Order in Writ Petition No.202215/2024 (KLR-RES), the Appellants preferred the present Writ Appeal.

BRIEF FACTS OF THE CASE

Being aggrieved of the impugned Order passed by the learned Single Judge dated 12.12.2024 in Writ Petition No.202215/2024 (KLR-RES), the Appellants herein have presented the above Memorandum of Writ Appeal before this Hon'ble Court.

KALABURAGI,
DATE:


(MALLIKARJUN C.BASREDDY)
GOVERNMENT ADVOCATE

AND
ADVOCATE FOR APPELLANTS-STATE

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA,
BENCH AT KALABURAGI
(CIVIL APPELLATE JURISDICTION)**

(Memorandum of Writ Appeal under Section 4
of the Karnataka High Court Act, 1961)

WRIT APPEAL No. /2025

In

WRIT PETITION No.202215/2024 (KLR-RES)

RANK OF THE PARTIES IN

WRIT PETITION	WRIT APPEAL
------------------	----------------

BETWEEN

- | | |
|--|--|
| <p>01. THE STATE OF KARNATAKA
BY PRINCIPAL SECRETARY,
REVENUE DEPARTMENT,
M.S.BUILDING,
BENGALURU-560 001.</p> | <p>RESPONDENT APPELLANT
No.1 No.1</p> |
| <p>02. THE DEPUTY COMMISSIONER,
VIJAYAPURA,
DIST: VIJAYAPURA-586 101</p> | <p>RESPONDENT APPELLANT
No.2 No.2</p> |
| <p>03. THE ASSISTANT COMMISSIONER,
VIJAYAPURA,
DIST: VIJAYAPURA-586 101</p> | <p>RESPONDENT APPELLANT
No.3 No.3</p> |
| <p>04. THE TAHASILDAR,,
BABLESHWASR,
DIST: VIJAYAPURA-586 101</p> | <p>RESPONDENT APPELLANT
No.4 No.4</p> |

AND:

01. AL AMEEN MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL
OWNED AND MANAGED BY AL AMEEN
CHARITABLE FUND TRUST,
ATHANI ROAD,
VIJAYAPURA-586 108.
REPT. BY ITS TRUSTEE/TREASURER,

MS. SAYEEDA HINA AHMED,
 R/O MR.ZIAULLA SHARIFF SAHEB,
 AGED ABOUT 56 YEARS PETITIONER RESPONDENT
 No.1

02. Mr. S.S.SAYEED
 S/O LATE SAYEED ALI
 AGED ABOUT 58 YEARS,
 OCC: SOCIAL WORKER,
 R/O H.NO.EWS 146,
 KHB COLONY, SHANTHINAGAR,
 MSK MILL ROAD,
 KALABURAGI-585 103. RESPONDENT RESPONDENT
 No.5 No.2

I. The Address of the Appellants - State for the purposes of service of Court Notices, Summons, Processes, etc., of this Hon'ble Court is that of its Counsel - the Government Advocate, Office of the Advocate General, High Court Building, Kalaburagi- 585 103.

II. The Addresses of the Respondents for the aforesaid purposes is shown in the cause title above.

III. Being aggrieved by the Order of the learned Single Judge dated 12.12.2024 in Writ Petition No.202215/2024 (KLR-RES), the Appellants herein begs to prefer this Writ Appeal, on the following amongst other facts and grounds.

BRIEF FACTS OF THE CASE

01. It is submitted that the case of the Respondent No.1 is that, the Respondent No.1-Trust is running a Medical college in land comprising of Sy.Nos.33/N, 33/F, 39, 40, 41 and 82 of Tikota Navraspur village, Tq & Dist: Vijayapura from the year 1983 onwards. Among the aforesaid lands, the subject lands bearing Sy.No.33/N measuring 01 acre, and Sy.No.33/F measuring 05 acres were granted in favour of the Respondent/petitioner on 31.08.1988 for the purpose of Medical College, Hospital etc.,. On 10.03.2021, the 5th Respondent submitted a representation vide Annexure-B to Respondents No.1 to 4 calling upon them to take action in respect of illegal construction said to have been put-up in lands bearing Sy.Nos.39, 40, and 82. In this context, it is relevant to state that a perusal of the said representation will indicate that except stating that the petitioner had put-up illegal and unauthorized construction in Sy.Nos.39, 40 and 82, the 2nd Respondent herein did not make any allegations against the Respondent No.1/Petitioner in relation to the subject lands bearing Sy.No.33/N or Sy.No.33/F as can be seen from the said representation. Since the said representation submitted by the Respondent No.2 was not acted upon by the Appellants No.1 to 4, the

Respondent No.1 approached this Court in Public Interest Litigation (PIL) in Writ Petition No.18908/2021 (LB-UC/PIL), to which the Respondent No.1/petitioner was not impleaded/arrayed as a party. By final order dated 12.09.2022, the Hon'ble Division Bench of this Court disposed of the said PIL directing the 2nd Respondent Deputy Commissioner to consider the representation submitted by the 5th Respondent expeditiously.

02. In pursuance of the same, the Appellant No.2 Deputy Commissioner directed the Assistant Commissioner and Tahasildar to submit a report, pursuant to which, both of them submitted a report dated 13.03.2023 and 03.08.2023 categorically stating that the Respondent No.1/petitioner had not put-up any illegal or unauthorized construction in Sy.Nos.39, 40 or 82, which were the subject matter of the aforesaid PIL before the Hon'ble Division Bench. In the meanwhile, the Respondent No.1 filed one more representation dated 24.05.2023 to the Appellants.

03. Subsequently, the Appellant No.2/Deputy Commissioner issued notice to the Respondent No.1/petitioner only in relation to the lands bearing

Sy.Nos.39, 40 and 82, to which, the Respondent No.1/petitioner filed written arguments/objections dated 01.01.2024, pursuant to which, the Appellant No.1/Deputy Commissioner has proceeded to pass the impugned order directing cancellation of grant in respect of the subject lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F though the same were not the subject matter of the representations submitted by the 2nd Respondent or the order passed by the Hon'ble Division Bench in the PIL proceedings referred to supra.

04. It is submitted that, Respondent No.1/Petitioner appeared through learned Advocate and made the submission that there is a lapse in respect of Sy.No.33/N and 33/F. Accordingly, the Appellant No.2/Deputy Commissioner cancelled the grant made in favour of the Respondent No.1. In spite of the same, the learned Single Judge relied the Judgment of the Apex Court in the case of ***Chhedi Lal Yadav and others Vs. Hari Krishna Yadav (D) thr. Lrs and others – (2018) 12 SCC 527, Nekkanti Rama Lakshmi Vs. State of Karnataka and another – (2020) 14 SCC 232 and Sri. Vivek M.Hinduja and others Vs. M.Ashwatha and others – (2020) 14 SCC 228.*** Then come to the conclusion that there was no

opportunity to the Respondent No.1 to file objection, hence the learned Single Judge allowed the Writ Petition and quashed the Order of the Appellant No.2.

05. Being aggrieved by the said Order dated 12.12.2024 in Writ Petition No.202215/2024 (KLR-RES), the Appellants preferred the present Writ Appeal on the following amongst other grounds;

G R O U N D S

06. It is submitted that, the Order of the learned Single Judge is against the procedure of law, hence requires to be set aside.

07. It is submitted that, the learned Single Judge ought to have consider the material and submission of the Appellants that the Respondent No.1 not at all utilized the land bearing Sy.No.33/N and 33/F after getting the grant by the Appellant No.2 herein. Hence the Deputy Commissioner after getting the report from the concerned Department and come to the conclusion that the 1st Respondent violated the terms of the grant. Accordingly, cancelled the said grant, which is in accordance with law, but the learned Single Judge proceeded to quash the said Order solely on the

ground that there was no opportunity to the Respondent No.1 to put-forth his case before cancellation of grant. If it is so, the learned Single Judge ought to have remand the matter back to the Appellant No.2 herein for reconsideration after providing the opportunity to the Respondent No.1, but strain-away quashed the Order of the Appellant No.2, which is against the procedure of law, hence same is liable to be set aside.

08. The learned Single Judge ought not to quash the Order of the Appellant No.2 the Deputy Commissioner, regarding cancellation of the grant for violation of the condition of the grant of Sy.No.33/N and 33/F by relying the Order of the Division Bench to submit report of the Deputy Commissioner regarding unauthorized construction in Sy.No.39, 40 and 82, even though there is violation of the condition of the Sy.No.33/N and 33/F and proceeded to quash the Order of the Appellant No.2 Deputy Commissioner, which is against the procedure of law, since the Respondent No.1 not at all utilized the land of Sy.No.33/N and 33/F after obtaining grant, hence there is a clear violation of the grant Order, hence the Order of the learned Single Judge is liable to be set aside.

09. The learned Single Judge ought to have accepted the contention of the Appellants-State, the Respondent NO.1 had violated the terms and conditions of the grant in respect of the subject land bearing Sy.No. 33/N and 33/F and consequently the Appellant No.2 fully justified in cancellation of the grant. The Appellants further taken the contention that the Division Bench had passed the Order in the PIL proceedings in relation to Sy.No.39, 40 and 82 only. The Appellants later-on found out that the Respondent No.1 had violated the terms and condition of the grant and consequently it cannot be said that the impugned order suffers from any illegality or infirmity. In spite of same, the learned Single Judge solely on the ground that there was no opportunity to the Respondent No.1 to put-forth his case before cancellation of the grant. Accordingly, quashed the Order, which is against the procedure of law, hence same is liable to be set aside.

10. It is submitted that, the order of the learned Single Judge suffers from irregularities, since there was no remand to the Deputy Commissioner to reconsider the issue, strait-away quashed the Order of the Appellant No.2, hence the

Order of the learned Single Judge requires to be stayed till adjudication of the matter on merits.

11. It is submitted that, looking from any angle, the impugned Order will not sustained either in law or on facts of the case.

PRAYER

WHEREFORE the Appellant humbly prays this Hon'ble Court may be pleased to;

- (a) SET ASIDE the order of the learned Single Judge dated 12.12.2024 passed in Writ Petition No.202215/2024 (KLR-RES) and;
- (b) Pass such other order/s as this Hon'ble Court deems fit in the facts and circumstances of the case, in the interest of justice and equity.

LIST OF AUTHORITIES: -Nil-

KALABURAGI,
DATE:


(MALLIKARJUN C. BASREDDY)
GOVERNMENT ADVOCATE
AND
ADVOCATE FOR APPELLANTS-STATE

//SSS25042025//



NC: 2024:KHC-K:9578
WP No. 202215 of 2024

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA,

KALABURAGI BENCH

DATED THIS THE 12TH DAY OF DECEMBER, 2024

BEFORE

THE HON'BLE MR. JUSTICE S.R.KRISHNA KUMAR

WRIT PETITION NO. 202215 OF 2024 (KLR-RES)

BETWEEN:

AL AMEEN MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL
OWNER AND MANAGED BY
AI AMEEN CHARITABLE FUND TRUST
ATHANI ROAD
VIJAYAPURA-586108
REPT BY ITS TRUSTEE/TREASURER
MS SAYEEDA HINA AHMED
D/O MR ZIAULLA SHARIFF SAHEB
AGED 55 YEARS.

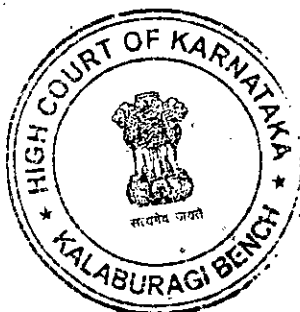
...PETITIONER

(BY SRI. R.S. KADGANCHI,ADVOCATE)

AND:

1. THE STATE OF KARNATAKA
BY PRINCIPAL SECRETARY
REVENUE DEPARTMENT
M S BUILDING
BENGALURU-560 001.
2. THE DEPUTY COMMISSIONER
VIJAYAPURA DIST
VIJAYAPURA-586 101.
3. THE ASST. COMMISSIONER
VIJAYAPURA-586 101.
4. THE TAHSILDAR
BABLESHWAR
VIJAYAPURA DIST-586 101.
5. MR. S S SAYEED
S/O LATE SAYEED ALI
AGED 57 YEARS,

Digitally
signed by
LDC Y. RAO
12/12/2024
14:58:12
HIGH COURT
OF
KARNATAKA



This Certified Copy Contains.....12.....Pages
and Copying Charges of ₹.....36/-
is received in Cash.



OCC SOCIAL WORKER
R/O H.NO.EWS 146 KHB COLONY
SHANTHINAGAR
MSK MILL ROAD
KALABURAGI-58 5103.

...RESPONDENTS

(BY SMT. MAYA.T.R, HCGP FOR R-1 TO R-4
SRI. GURUBASAVA.C. NAYAK, FOR
SRI. RAMACHANDRA.K, ADVOCATE FOR R-5)

THIS WRIT PETITION IS FILED UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA PRAYING TO ISSUE A WRIT OR ORDER OR DIRECTION IN THE NATURE OF CERTIORARI TO QUASH THE IMPUGNED ORDER NO. ADM/ VIVA/ 22/2022-23 DATED 29.07.2023 PASSED BY THE RESPONDENT NO.2 (VIDE ANNEXURE-J) IN SO FAR AS IT RELATES TO SY.NO.33/F MEASURING 05 ACRES 00 GUNTAS AND SY.NO.33/N MEASURING 01 ACRE TOTAL 06 ACRES OF TIKOTA NAVRASPUR VILLAGE, VIJAYAPURA DISTRICT AND ETC.

THIS PETITION, COMING ON FOR FINAL HEARING, THIS DAY, ORDER WAS MADE THEREIN AS UNDER:

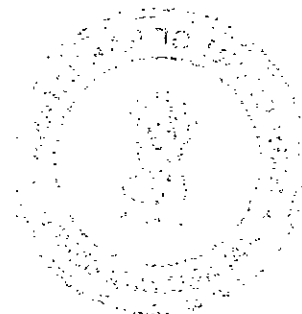
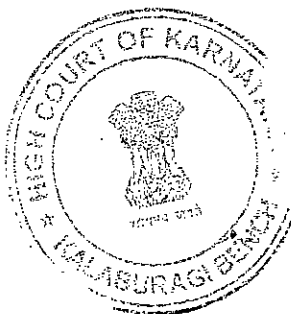
CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE S.R.KRISHNA KUMAR

ORAL ORDER

(PER: HON'BLE MR. JUSTICE S.R.KRISHNA KUMAR)

In this petition, petitioner has sought for the following reliefs:-

- i. Issue a writ or order or direction in the nature of certiorari to quash the impugned Order No: ADM/VIVA/2022-23 dated: 29.07.2023 passed by the Respondent No.2 (vide Annexure-J) in so far as it relates to Sy No. 33/F measuring 05 Acres 00 guntas and Sy No.33/N measuring 01 Acre total 06 Acres of Tikota Navraspur Village, Vijayapura District and
- ii. Issue a writ/order/direction as this Hon'ble Court deems fit to grant in the facts and circumstances for

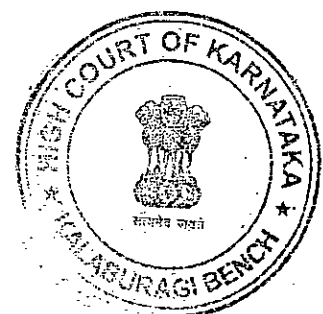




the case dismissing the representation of the Respondent No.5 along with costs, in the interest of justice and equity."

2. Heard learned counsel for the petitioner and learned HCGP for respondents 1 to 4 as well as learned counsel for 5th respondent and perused the material on record.

3. A perusal of the material on record will indicate that the petitioner – Trust is running a Medical college in land comprising of Sy.Nos.33/N, 33/F, 39, 40, 41 and 82 of Tikota Navraspur village, Vijayapura taluk and District from the year 1983 onwards. Among the aforesaid lands, the subject lands bearing Sy.No.33/N measuring 1 acre, and Sy.No.33/F measuring 5 acres were granted in favour of the petitioner on 31.08.1988 for the purpose of medical college, hospital etc.. On 10.03.2021, the 5th respondent submitted a representation vide Annexure-B to respondents 1 to 4 calling upon them to take action in respect of illegal construction said to have been put up in lands bearing Sy.Nos.39, 40, and 82. In this context, it is relevant to state that a perusal of the said representation will indicate that except stating that the petitioner had put up illegal and unauthorized construction in Sy.Nos.39, 40 and 82, the 5th respondent herein did not make any allegations





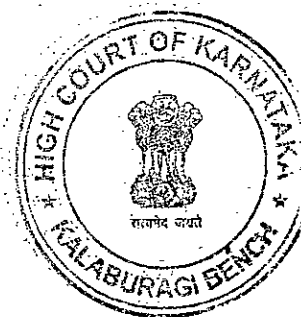
15

- 4 -

NC: 2024:KHC-K:9578
WP No. 202215 of 2024

against the petitioner in relation to the subject lands bearing Sy.No.33/N or Sy.No.33/F as can be seen from the said representation. Since the said representation submitted by the 5th respondent was not acted upon by the respondents 1 to 4, the 5th respondent approached this Court in Public Interest Litigation (PIL) in W.P.No.18908/2021 (LB-UC/PIL), to which the petitioner was not impleaded / arrayed as a party. By final order dated 12.09.2022, the Hon'ble Division Bench of this Court disposed of the said PIL directing the 2nd respondent – Deputy Commissioner to consider the representation submitted by the 5th respondent expeditiously.

4. In pursuance of the same, the 2nd respondent – Deputy Commissioner directed the Assistant Commissioner and Tahsildar to submit a report, pursuant to which, both of them submitted a report dated 13.03.2023 and 03.08.2023 categorically stating that the petitioner had not put up any illegal or unauthorized construction in Sy.Nos.39, 40 or 82, which were the subject matter of the aforesaid PIL before the Hon'ble Division Bench. In the meanwhile, the 5th respondent filed one more representation dated 24.05.2023 to the respondents.





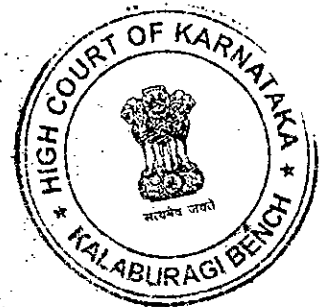
16

- 5 -

NC: 2024:KHC-K:9578
WP No. 202215 of 2024

5. Subsequently, the 2nd respondent – Deputy Commissioner issued notice to the petitioner only in relation to the lands bearing Sy.Nos.39, 40 and 82, to which, the petitioner filed written arguments / objections dated 01.01.2024, pursuant to which, the 2nd respondent – Deputy Commissioner has proceeded to pass the impugned order directing cancellation of grant in respect of the subject lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F though the same were not the subject matter of the representations submitted by the 5th respondent or the order passed by the Hon'ble Division Bench in the PIL proceedings referred to supra.

6. Learned counsel for the petitioner submits that apart from the fact that the 5th respondent acted in excess of the directions issued by the Hon'ble Division Bench in PIL proceedings referred to supra by seeking cancellation of the grant in respect of Sy.Nos.33/N and 33/F though they were not the subject matter of the representations submitted by the 5th respondent which was restricted / limited only to Sy.Nos.39, 40 and 82, the impugned proceedings initiated by the 2nd respondent – Deputy Commissioner after lapse of more than 35 years are barred by long and inordinate delay, unexplained delay and laches and hit by the



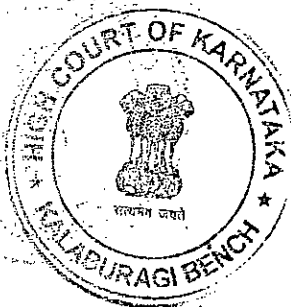


17

- 6 -

NC: 2024:KHC-K:9578
WP No. 202215 of 2024

'reasonable time principle' as held by the Apex Court and this Court in various judgements including the cases of ***Chhedi Lal Yadav & Others Vs. Hari Krishna Yadav (D) thr. Lrs and Others – (2018) 12 SCC 527, Nekkanti Rama Lakshmi Vs. State of Karnataka and another – (2020) 14 SCC 232 and Sri. Vivek M. Hinduja and others Vs. M. Ashwatha and others – (2020) 14 SCC 228***. It is also submitted that though both Tahsildar and Assistant Commissioner had categorically stated in their reports at Annexures-F and G dated 13.03.2023 and 03.08.2023 respectively that the petitioner had not put up any illegal or unauthorized construction, the 2nd respondent – Deputy Commissioner fell in error in canceling the grant in favour of the petitioner after lapse of more than 35 years. It is also submitted that Rule 25 of the Karnataka Land Grant Rules, 1969 (for short 'the said Rules of 1969') contemplates that an opportunity had to be provided to the petitioner in respect of the lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F. In the entire proceedings, the Deputy Commissioner restricted the proceedings only in relation to Sy.Nos.39, 40 and 82 and in the absence of any opportunity being granted to the petitioner in respect of the subject lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F, the impugned order passed by the 2nd respondent is not only violative





18

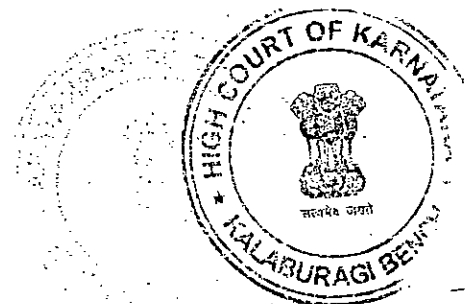
-7-

NC: 2024:KHC-K:9578
WP No. 202215 of 2024

of principle of natural justice but also contrary to Rule 25 of the said Rules of 1969 and the same deserves to be quashed on this ground by this Court.

7. Per contra, learned HCGP for respondents 1 to 4 and learned counsel for 5th respondent would submit that the petitioner had violated the terms and conditions of the grant in respect of the subject lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F and consequently, the 2nd respondent was fully justified in canceling the grant by passing the impugned order, which does not warrant interference by this Court. It is submitted that though the Hon'ble Division Bench had passed an order in the PIL proceedings in relation to Sy.Nos.39, 40 and 82 only, the respondents 1 to 4 later on found out that the petitioner had violated the terms and conditions of the grant and consequently, it cannot be said that the impugned order suffers from any illegality or infirmity. It is therefore submitted that there is no merit in the petition and that the same is liable to be dismissed.

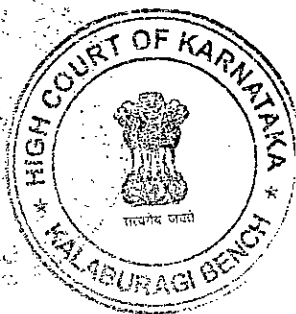
8. I have given my anxious consideration to the rival submissions and perused the material on record.





9. In my considered opinion, the impugned order passed by the 2nd respondent cancelling the grant in favour of the petitioner in respect of the subject lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F is illegal, arbitrary and without jurisdiction or authority of law and the same deserves to be quashed for the following reasons:-

(i) A perusal of the representation dated 10.03.2021 submitted by the 5th respondent will indicate that he specifically alleged that the petitioner had put up illegal and unauthorized construction in lands bearing Sy.Nos.39, 40 and 82; in fact, in the said representation, there is absolutely no mention or whisper about Sy.Nos.33/N and 33/F, in respect of which, there is no claim made by the 5th respondent at all. So also, in the final order dated 12.09.2022 passed by the Hon'ble Division Bench in PIL proceedings in W.P.No.18908/2021 are that this Court had done is to direct the Deputy Commissioner to consider the representation submitted by the 5th respondent. Under these circumstances, while considering the representation submitted by the 5th respondent and passing the impugned order, the limited / restricted scope and ambit of the proceedings / enquiry by the 2nd respondent – Deputy Commissioner was only in relation to the said lands bearing Sy.Nos.39, 40 and 82 and in the absence of any complaint /





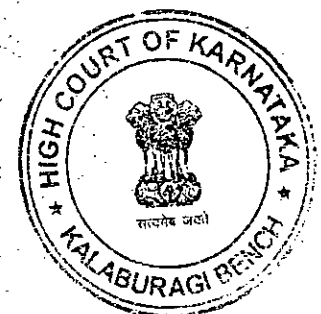
20

- 9 -

NC: 2024:KHC-K:9578
WP No. 202215 of 2024

representation given by the 5th respondent against the petitioner in relation to the subject lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F, there was no occasion / warrant for the 2nd respondent – Deputy Commissioner to embark upon an enquiry or pass any order in relation to subject lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F and consequently, on this ground alone, the impugned order passed by the 2nd respondent deserves to be set aside.

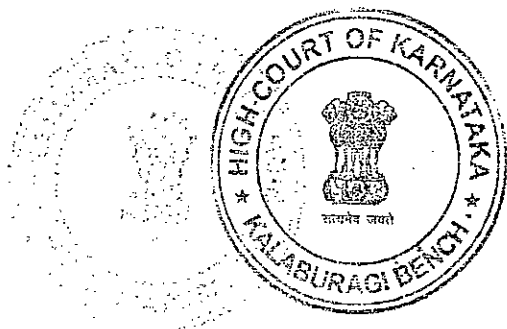
(ii) A perusal of the impugned order as well as the material on record will indicate that despite specifically obtaining / securing reports from the Assistant Commissioner and Tahsildar relating to any alleged unauthorized construction being allegedly put up in the lands by the petitioner, pursuant to which, the Assistant Commissioner and Tahsildar submitted reports to the effect that there was no illegal or unauthorized construction being put up by the petitioner, the 2nd respondent - Deputy Commissioner clearly misdirected himself in proceeding to cancel the grant in favour of the petitioner by disregarding the reports of the Assistant Commissioner and Tahsildar called for by him and on this score also, the impugned order passed by the 2nd respondent - Deputy Commissioner deserves to be quashed.





(iii) The undisputed material on record also discloses that the subject lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F were granted in favour of the petitioner as long back as in the year 1988 and the present proceedings initiated by the 2nd respondent in the year 2023, after almost 35 years is clearly hit by the 'reasonable time principle' as held by the Apex Court in the cases of **Chhedi Lal Yadav & Others Vs. Hari Krishna Yadav (D) thr. Lrs and Others – (2018) 12 SCC 527, Nekkanti Rama Lakshmi Vs. State of Karnataka and another – (2020) 14 SCC 232 and Sri. Vivek M. Hinduja and others Vs. M. Ashwatha and others – (2020) 14 SCC 228**. On this ground also, the impugned order passed by the 2nd respondent – Deputy Commissioner deserves to be quashed.

(iv) A perusal of the material on record would further disclose that since the enquiry proceedings initiated by the 2nd respondent – Deputy Commissioner was pursuant to the orders passed by the Hon'ble Division Bench which was in pursuance of the representations submitted by the 5th respondent only in relation to Sy.Nos.39, 40 and 82. Undisputedly, no opportunity, much less sufficient or reasonable opportunity had been granted / provided in favour of the petitioner in respect of the subject lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F which were never under consideration in the





22

-11-

NC: 2024:KHC-K:9578
WP No. 202215 of 2024

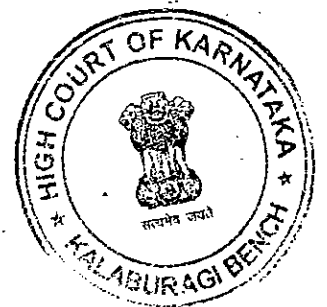
aforesaid proceedings; in this context, as rightly contended by the learned counsel for the petitioner, it was incumbent upon the 2nd respondent – Deputy Commissioner to provide an opportunity to the petitioner in respect of the subject lands bearing Sy.Nos.33/N and 33/F as contemplated in the proviso to Rule 25 of the said Rules of 1969. Viewed from this angle also, the impugned order canceling the grant in respect of Sy.Nos.33/N and 33/F being violative of principle of natural justice and in contravention of proviso to Rule 25 of the said Rules of 1969, the impugned order passed by the 2nd respondent --- Deputy Commissioner deserves to be quashed.

10. Insofar as the various contentions urged by the learned HCGP and learned counsel for the 5th respondent is concerned, in view of the aforesaid facts and circumstances and the findings recorded by me hereinbefore, none of the contentions urged by them can be accepted.

11. In the result, I pass the following:-

ORDER

(i) Petition is hereby allowed.





23

- 12 -

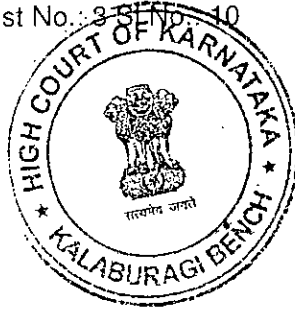
NC: 2024:KHC-K:9578
WP No. 202215 of 2024

(ii) The impugned order at Annexure-J dated 29.07.2023 passed by the 2nd respondent – Deputy Commissioner is hereby quashed.

Sd/-
(S.R.KRISHNA KUMAR)
JUDGE

Srl.

List No.: 3-3110-10



- (a) The date on which the application was made 02/10/25
(b) The date on which charges and additional charges if any are called for
(c) The date on which charges and additional charges if any are deposited/paid
(d) The date on which the copy is ready 03/10/25
(e) The date on notifying that the copy is ready for delivery 03/10/25
(f) The date on which the applicant is required to appear on or before 07/10/25
(g) The date on which copy is delivered to the applicant 03/10/25
(h) Examined by [Signature]

TRUE COPY

[Signature]
Section Officer
High Court of Karnataka
Kalaburagi Bench



24
1

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT KALABURAGI

Writ Petition No. _____/2024

BETWEEN

Al Ameen Medical College & Hospital

..Petitioner

AND:

The State of Karnataka & Ors.

..Respondents

BRIEF SYNOPSIS

DATES	EVENTS
1983	The Petitioner Trust was established in the year 1983 and has started a new medical college and hospital in Vijayapura in it's own property as acquired by the Trust.
23-03-1987	The lands in questions were initially owned by individuals, which were acquired under due acquisition proceedings under Section 4(1) notification dtd.20/03/1980, 6(1) notice dtd.12/02/1987, award dtd.20/03/1987 and were allotted to the petitioner trust, which are still in the name of the petitioner trust as on date.
31-08-1988	The Deputy Commissioner, Vijayapura granted the lands bearing Sy. No.33/F & 33/N of Navraspur in favor of the Petitioner Trust for the purpose of establishment of the college and the hospital apart from the lands acquired and compensation was paid by the Trust to it's owners and the D entry was made in the records of the authorities.
10-03-2021	The Respondent No.5 claims to have filed the representation to the Respondent No.2- Deputy Commissioner to take action against the Petitioner Trust for having put up construction of the college and hospital on the government lands.

hee

12-09-2022	The Respondent No.5 filed W.P. No.18908/2021 (PIL) before this Hon'ble Court as Public Interest Writ Petition to issue direction to the Respondent No.2- Deputy Commissioner to consider his representation. This Hon'ble Court in the absence of the Petitioner, allowed the Writ Petition and a direction was issued to the Respondent No.2 to consider the representation.
06-03-2023	The Respondent No.5 again filed one more representation to the Deputy Commissions consider the Order of the Hon'ble High Court dtd.12-09-2022 and to take action.
13-03-2023	The Asst. Commissioner submitted the report to the Deputy Commissioner regarding the holdings of the lands by the Petitioner Trust and stated that, all lands are owned by the Petitioner Trust and there is no encroachment over the government lands.
24-05-2023	The Respondent No.5 again filed one more representation to consider the Order of the Hon'ble High Court dtd.12-09-2022 and to take action.
03-08-2023	The Tahsildar filed similar report to the Deputy Commissioner stating that, the Petitioner Trust has not constructed the college and the hospital in any government land and all lands are owned by the Petitioner Trust.
01-01-2024	The Petitioner herein filed objections/written arguments before the Respondent No.2-Deputy Commissioner contending that, the Respondent No.5 has filed a representation making false statements and that the college and the hospital buildings have been established about 4 decades ago over it's own properties and not on any government lands, as alleged by the Respondent No.5.
	The Respondent No.2 after enquiry as per the Order of this Hon'ble Court in W.P. No.18908/2021 dtd. 12-09-2022, has

lee

29-07-2024	held that, all lands are owned by the Petitioner Trust and the land in Sy. No.33/F & 33/N are granted lands by Order dtd.31-08-1988. The Deputy Commission has further held that since the Petitioner has not utilized these 2 lands, therefore, there is a violation of the conditions of the grant order dtd. 31-08-1988 and has passed the impugned order directing the Tahsildar to resume the land in Sy. No.33/F & 33/N to the government except 0.21 Guntas, which is utilized for the construction of the building by the Petitioner. Hence, this Order is impugned herein.
------------	---

BRIEF FACTS

The Petitioner Trust by name Al Ameen Charitable Fund Trust was established in the year 1983 to start medical college and hospital at Vijayapura. In the year 1986, the lands were acquired U/Sec.4(1) & 6(1) of the Land Acquisition Act and compensation was paid to the landowners by the Petitioner Trust and the lands were transferred to the Petitioner and the necessary entries were made in the revenue records as owners. The Sy. No.33/F & 33/N of Navraspur village, Vijayapura were granted to an extent of 06 Acres in favor of the Petitioner by Order dtd. 31-08-1988 of the Deputy Commissioner which is used by the medical college established by the petitioner trust.

Subsequently, the Respondent No.5 filed PIL Writ Petition No.18908/2021 before the Hon'ble High Court to take action against the Petitioner by considering his representation and to remove the constructions made in the government lands by the petitioner trust. The Writ Petition was allowed vide Order dtd.12-09-2022, with a direction to the Deputy Commission to consider the representation of the Respondent No.5. That the respondent No.2 - Deputy Commissioner after holding enquiry and after considering the report of the Asst. Commissioner and the Tahsildar, has held that, except Sy. No.33/F & 33/N, all other lands are owned by the Petitioner Trust and these 2 lands were granted by the Deputy Commissioner by Order dtd. 31-08-1988. However, further the Deputy Commissioner passed an Order for resumption of these 2 lands, as these lands have not been used by the Petitioner. Therefore, holding that there is a violation of the

100

conditions of grant, even though no such condition is found in the grant order, has passed the impugned order. Hence, the Petitioner has challenged the Impugned Order of the Deputy Commissioner dtd.29-07-2024 (vide Annexure-J) in this Writ Petition, and is praying for issue of appropriate orders in the interest of justice and equity.

Kalaburagi

Date:

Malipatil
Advocate for Petitioner
[P.S. Malipatil]
Advocate

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT KALABURAGI
[ORIGINAL JURISDICTION]

Writ Petition No. _____/2024

BETWEEN

Al Ameen Medical College & Hospital,
Owned and managed by Al Ameen
Charitable Fund Trust, Athani Road,
Vijayapura-586 108.
Rept. by it's Trustee/Treasurer,
Ms. Sayeeda Hina Ahmed,
D/o. Mr. Ziaulla Shariff Saheb,
Aged 55 years.

..Petitioner

AND:

- 1. The State of Karnataka,**
By Principal Secretary,
Revenue Department,
M. S. Building, Bengaluru-560 001.
- 2. The Deputy Commissioner,**
Vijayapura, Dist. Vijayapura-586 101.
- 3. The Asst. Commissioner,**
Vijayapura-586 101.
- 4. The Tahsildar,**
Bableshtar, Vijayapura Dist.-586 101.
- 5. Mr. S. S. Sayeed,**
S/o. late Sayeed Ali,
Aged 57 years.
Occ: Social Worker,
R/o: H. No.EWS 146,
KHB Colony, Shanthinagar,
MSK Mill Road, Kalaburagi-585103.

..Respondents

THE MEMORANDUM OF WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA

The Petitioner above named humbly submits as follows:

- 1. The Petitioner is aggrieved by the Impugned Order No: ADM/VIVA/2022-23 dtd.29-07-2024 passed by the Respondent No.2 in so far it relates to Sy. No.33/F measuring 05 Acres 00 Guntas and Sy. No.33/N**

60

measuring 01 Acre total 06 Acres of Tikota Navraspur Village, Vijayapura District, leaving 0.21 Guntas in which area, the construction has come up, out of the total extent and directed to resume the remaining lands to the State Government by exercising the jurisdiction U/Sec.25 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964 and directing the Tahsildar to take possession of the said lands to the State Government, has filed the above Writ Petition to quash the said Order (vide **Annexure-J**).

2. It is submitted that, the Petitioner institution was established in the year 1983 by Al Ameen Charitable Fund Trust in a backward area of Vijayapura. The Petitioner is running the medical college & hospital within the limits of Vijayapura. The Petitioner Trust is formed with the benevolent object of rendering various educational and for charitable services by promoting education and providing medical relief and participating in such other benign and pious causes. The Petitioner institution is established to provide quality-based medical education and service to the local population free of cost. The Petitioner institution offers 150 MBBS under-graduate seats and post-graduate specialties with multi-specialty tertiary care and hospital for the purpose of teaching MBBS graduate students in addition to catering to the health needs of the poor general public free of cost.

3. It is submitted that, the sponsoring Trust is the owner of the properties bearing lands in Sy. No.40, 41/2, 94, 93/2, 95, 96, 39, 82, 33A, 33/F, 33/N, 882/1, 882/2, 45/3, 46/2, in all total measuring 173 Acres 0.22 Guntas situated at Tikota Navraspur Village, Vijayapura. The Petitioner Trust has constructed the college building as well as compound wall around it's properties with the permission from the local authorities. The college building is constructed in the year 1983. The Petitioner has been enjoying the above properties without any interference from any authority or individual from 1983 onwards.

4. It is submitted that, the above properties were acquired U/Sec.4(1) & 6(1) of the Land Acquisition Act and an Award was passed, and compensation was paid by the Trust to the land owners and thereafter, necessary mutation has been effected in the name of the Petitioner Trust. Out of the said lands, the land bearing Sy. No.33/F & 33/N were granted by

100

the government/Respondent No.2 in favor of the Petitioner Trust as per the Order dtd. 31-08-1988. Under the said Order, an extent of 05 Acres of land was granted in favor of the Petitioner Trust. Under the same Order, the Deputy Commissioner has granted the lands in favor of Sainik School Naukarara Gruha Nirmana Sahakara Sangha, Vijayapura, Kandaya Ilakhe Naukarara Sangha Vijayapura, District Village Accountant Employees Gruha Nirmana Sangha, Reshme Ilakhe Naukarara Sangha, Pathrakarthara Sangha, Vaidhyadhikarigala Sangha and Al Ameen Charitable Fund Trust, Vijayapura on certain terms and conditions mentioned in the said Order. The copy of the Order dtd.31-08-1988 granting an extent of 05 Acres of land in favor of the Petitioner Trust by the Respondent No.2/Deputy Commissioner, Vijayapura is produced as **ANNEXURE - A**. That the petitioner having established the medical college in the said lands, the said lands are exclusively used for the purpose of running the institutions/hospital and no other purpose.

5. It is submitted that, the Respondent No.5 has issued a malicious representation to the Respondent No.2 - Deputy Commission on 10-03-2021, contending that the Petitioner Trust has constructed the hospital and the college buildings illegally over the government lands without the permission of the authorities and therefore, requested to take action for demolition of the constructions made by the Petitioner Trust. The copy of the representation dtd.10-03-2021 filed by the Respondent No.5 is produced as **ANNEXURE - B**.

6. It is submitted that, subsequent to the issuance of the representation, the Respondent No.5 filed a Public Interest Litigation. (PIL) in W.P.No.18908/2021 before this Hon'ble Court to direct the Respondents therein to consider his representation and remove the illegal constructions made by the Petitioner Trust in the government lands. The said Writ Petition was listed before this Hon'ble Court on 12-09-2022 and this Hon'ble Court in the absence of the Respondent No.5 herein/petitioner therein, without issuance of notice to the Respondents therein/petitioner herein, disposed off the Writ Petition by Order dtd. 12-09-2022 directing the Deputy Commissioner (Respondent No.2) to consider the representation submitted by the Petitioner expeditiously. The copy of the Order dtd. 12-09-2022

passed by this Hon'ble Court in W.P. No.18908/2021 is produced as **ANNEXURE - C.**

7. It is submitted that, after the disposal of the Writ Petition, the Respondent No.5 again filed representations dtd. 06-03-2023 & 24-04-2023 before the Respondent No.2 and requested the Respondent No.2 to pass appropriate Orders for demolition and removal of unauthorized/illegal construction of building in the government lands immediately as per the Order of the Hon'ble High Court in the Writ Petition No.18908/2021. The copy of the representations dtd. 06-03-2023 & 24-04-2023 are produced as **ANNEXURES - D & E respectively.**

8. It is submitted that, in pursuance of the Order passed by this Hon'ble Court in W.P. No.18908/2021 and the subsequent representations filed by the Respondent No.5, the Respondent No.2 issued notice to the Petitioner and the Respondent No.5 to produce the documents in support of their respective claims. The Petitioner produced the documents before the Respondent No.2 in respect of the lands held by the Petitioner along with record of rights and connected records. The Respondent No.2 issued notice to the Tahsildar to file report in respect of the properties held by the Petitioner.

9. It is submitted that, the Asst. Commissioner, Vijayapura and the Tahsildar, Vijayapura have filed reports dtd. 13-03-2023 & 03-08-2023 in respect of the lands held by the Petitioner. The Tahsildar in the report, has stated that, Sy. No.41/2, Sy. No.95, 94, 40, 93/2, 96, 82, 39, 46/2 and 45/3 are all acquired under the Land Acquisition Act by issuing the notification U/Secs.4(1) & 6(1) of the said Act and after passing the necessary Award and on payment of compensation to the land owners by the Petitioner Trust, the lands have been transferred in the name of the Petitioner and issued D entry No.872 by the Asst. Commissioner by Order dtd. 01-04-1987. The Tahsildar in the said report, has further stated that all these lands are owned and possessed by the Petitioner as per the acquisition. The copies of the reports dtd. 13-03-2023 & 03-08-2023 filed by the Asst. Commissioner, Vijayapura and the Tahsildar, Vijayapura are produced as **ANNEXURES - F & G respectively.**

100

10. It is submitted that, in the same report, the Asst. Commissioner and the Tahsildar have stated that, the lands bearing Sy. No.33/N and Sy. No.33/F of Navraspur Tikota village have been granted by the Deputy Commissioner by Order dtd. 31-08-1988 and therefore, it is reported that, all constructions made by the Petitioner is within their own properties and not on the property of the government and further, reported that there is no encroachment over the government land as alleged by Respondent No.5.

11. It is submitted that, after receipt of the reports from the Asst. Commissioner & Tahsildar Vijayapura, the Petitioner filed objections/written arguments, stating that all lands are owned by the Petitioner Trust and it has constructed the hospital and medical college after securing the necessary permission from the authorities in it's own properties and not on the property of the government as alleged by the Respondent No.5. The Petitioner further stated that, it has not encroached any portion of the government land and has not constructed buildings illegally without the permission of the authorities and therefore, requested to reject the representation filed by the Respondent No.5. The copy of the objections/written arguments filed by the Petitioner is produced as **ANNEXURE - H.**

12. It is submitted that, the Deputy Commissioner after receipt of the report from the Asst. Commissioner and Tahsildar, Vijayapura and after filing Objections by the Petitioner, the Deputy Commissioner/Respondent No.2 has held that, the land in Sy. No.39, 40, 41, 82, 93, 94, 95, 96, 46 & 45 of Navraspur Tikota village have been acquired under the notification dtd. 23-03-1987 and the Petitioner Trust is the owner and is in peaceful possession and enjoyment of these lands as absolute owner and the Petitioner Trust has constructed the medical college and hospital in it's properties and not on the property of the government. The Deputy Commissioner further held that, Sy. No.33/N, measuring 03 Acres 0.20 Guntas and Sy. No.33/F measuring 01 Acre total 04 Acres 0.20 Guntas of land of Navraspur village have been granted by the Deputy Commissioner by Order dtd. 31-08-1988 and the Petitioner has not encroached any portion of the government land and has not made any illegal construction.

100

The Petitioner is in possession and enjoyment of the lands for more than 4 decades. The Deputy Commissioner has further held that, Sy. No.33/F & 33/N have been granted by the Deputy Commissioner and these 2 lands have not been utilized by the Petitioner except 0.21 Guntas of land utilized for the construction of the building and the remaining land is kept vacant. Therefore, the Deputy Commissioner held that there is a violation of the terms and conditions of the grant order and therefore, the said lands have to be resumed to government and accordingly, an Order dtd. 29-07-2024 has been passed U/Sec.25 of the KLR Act to resume the lands in Sy. No.33/N & Sy. No. 33/F total 06 Acres except 0.21 Guntas of land, which is utilized for construction of the building and directed the Tahsildar, Vijayapura to take possession of the above said lands to government. The copy of the Impugned Order No: ADM/VIVA/2022-2023 dtd. 29-07-2024 passed by the Deputy Commissioner, Vijayapura/Respondent No.2 is produced as ANNEXURE - J.

13. It is submitted that, the Respondent No.2 apart from directing the Tahsildar to resume the unutilized portion of lands in Sy. No.33/F & 33/N and further, stated that the constructions made by the Petitioner Trust is without permission from the local authorities and also held that, the Petitioner has not paid the property tax and directed to remove the unauthorized construction and also collect double the property tax and further observed that, the Petitioner Trust has encroached certain portion of land in the highway, without even looking into the correct facts of the case. Regarding alleged encroachment is concerned, W.P. No. 200943/2024 is filed and this Hon'ble Court directed the survey department to conduct the survey and to demarcate the boundaries of the lands held by the Petitioner Trust. As per the interim direction issued by this Hon'ble Court, the Surveyor has conducted the survey and demarcated the boundaries of all lands held by the Petitioner and particularly Sy. No.33/F & 33/N and stated that, in fact the road has been formed in the property of the Petitioner Trust even without acquiring the lands and without payment of compensation and on the other hand, the highway authorities have falsely stated that, there is an encroachment of government land by the Petitioner and put has demolished the compound wall illegally, and further, the Petitioner has not violated the construction permission and has regularly paid the property

60

tax. The Deputy Commissioner without verifying the true facts, has made incorrect observations and issued directions to the Tahsildar to remove the construction and to collect the property tax double the amount. Hence, being aggrieved by the arbitrary actions of the respondent No.2, the petitioner has preferred this writ petition. In view of the above facts and circumstances, the Petitioner has filed this Writ Petition challenging the validity of the Order of the Deputy Commissioner dtd. 29-07-2024 in this Writ Petition (vide Annexure-J).

14. It is submitted that, the Petitioner has not filed any other Writ Petition before this Hon'ble Court earlier on the same cause of action and no such of them are pending.

15. It is submitted that, the Petitioner has no other alternative, efficacious and speedy remedy except to approach this Hon'ble Court under Article 226 of the Constitution of India.

GROUND

16. That the impugned Order passed by the Respondent No.2 is illegal and unsustainable in law and it is liable to be quashed, as the Respondent No.2 has not correctly verified the grant order dtd. 31-08-1988 before passing the impugned Order.

17. That the lands bearing Sy. Nos.33/F & 33/N of Navraspur village are granted lands by the government in favor of the Petitioner by Order dtd. 31-08-1988 and there is no violation of the conditions of the said Order by the Petitioner. There is no condition which says that, the Petitioner should utilize the granted lands within a particular period. In the absence of such condition in the Grant Order, the Order of the Deputy Commissioner dtd.31-08-1988, for resuming the lands to the State Government U/Sec.25 of the Karnataka Land Revenue Act is without jurisdiction and it is liable to be quashed. That the land in Sy. No.33N and 33F were granted to the petitioner trust to consolidate the other land holdings of the institution abetting the Athani-Vijayapur highway. That the said petitioner has constructed the compound wall around the property including Sy. No.33N

100

and 33F. the petitioner has also constructed Doctors and other Staff quarters over the said lands in Sy. No.33N and 33F. hence, the entire lands is being utilized for the purpose of running the medical college and no other purpose which is admitted in the impugned order itself.

18. That the present proceedings were initiated in pursuance of the Order passed by this Hon'ble Court in W. P. No. 18908/2021 (PIL) dtd. 12-09-2022 filed by the Respondent No.5. The Respondent No.5 has remained absent in the Writ Petition and also remained absent before the Deputy Commissioner. The statement of the Respondent No.5 in his representation was that, the Petitioner Trust has established the medical college and hospital in the government lands without specifying the survey numbers. In the enquiry held by the Deputy Commissioner, it is established that, all lands are owned by the Petitioner Trust and there is no construction of building made by the Petitioner encroaching upon the government land. In such circumstances, the Respondent No.2 should have dismissed the representation. However, the Deputy Commissioner has held that Sy. No.33/F & 33/N of Navraspur lands though, have been granted to the Trust and the Trust has not utilized the said lands and it has kept it vacant and therefore, these lands to be resumed, as there is a violation of the condition of the grant, even though it is not the case of the Respondent No.5 in his representation and in the Writ Petition filed before this Hon'ble Court in W.P. No.18908/2021. Hence, the impugned Order is illegal and is liable to be quashed.

19. That in the grant order produced at Annexure-A in this Writ Petition, would make it clear that, no such condition is found in the grant order that is violated by the petitioner. Therefore, in the absence of such condition in the grant order, the observation made by the Respondent No.2 in the impugned Order that, there is a violation of the condition and therefore, the lands are to be resumed to the government, is incorrect and the impugned Order is liable to be quashed, as the Deputy Commissioner has gone beyond the scope of the enquiry and the representation of the Respondent No.5.

60

20. That the Order passed by the Respondent No.2 for resumption of the lands to the government U/Sec.25 of the KLR Act and for direction to take possession of the lands by the Tahsildar is absolutely illegal and unsustainable in law, as the present enquiry was initiated in pursuance of the Order passed by this Hon'ble Court in W.P. No.18908/2021 dtd. 12-09-2022, wherein this Hon'ble Court directed the Deputy Commissioner to consider the representation dtd. 10-03-2021 filed by Respondent No.5. The Respondent No.5 has alleged in the representation that, the Petitioner Trust has constructed the hospital and medical college in the government land. When the Deputy Commissioner convinced/confirmed that, the college and the hospital have been constructed in the lands belonging to the Petitioner, the Respondent No.2 should have rejected the representation. On the other hand, the Respondent No.2 has ordered for resumption of lands, which is outside the scope of enquiry and directions issued by this Hon'ble Court. Therefore, the Deputy Commissioner has acted with bias and therefore, the impugned Order is liable to be quashed.

21. That the Respondent No.2 apart from directing the Tahsildar to resume the lands in Sy. No.33/F & 33/N, has further directed to demolish the constructions, stating that the Petitioner Trust has encroached upon the property of the highway. The Respondent No.2 has failed to consider the contentions raised in W.P. No.200943/2024, wherein the Petitioner has stated that the Trust has not encroached upon the property of the highway. On the other hand, the highway authority have formed the service road in the property of the Petitioner illegally without acquiring the lands and without payment of the compensation, which is now confirmed by the survey report/sketch prepared by the Surveyor after conducting the survey and demarcation of the boundaries of Sy. No.33, 39, 40 of Navraspur village and the survey report along with the sketch prepared by the Surveyor as per the Order passed by this Hon'ble Court in the above Writ Petition. In these circumstances, the observations made by Deputy Commissioner in the impugned Order regarding encroachment is absolutely without any material on record and hence, the impugned Order is liable to be quashed.

Ver

22. That the Respondent No.2 has further observed that the construction of college and the hospital have not been made with the permission of the local authorities and have not paid the property tax is also not correct and it is without verifying the records from the concerned local authorities. The Petitioner has obtained the sanction of the building plan and paid the property tax regularly to the authorities and the institution is existing for the last 40 years and therefore, the impugned Order passed by Respondent No.2 is illegal and unsustainable in law and these observations made by the Respondent No.2 is not the allegations made in the representation filed by the Respondent No.5. Therefore, there was no enquiry in this regard, even without enquiry, the directions issued by the Respondent No.2 to demolish the construction and recover the property tax double the amount of tax is absolutely illegal and is not sustainable and liable to be set aside.

23. That the Deputy Commissioner has gone beyond the scope of the directions issued by this Hon'ble Court and passed the impugned order by enlarging the same without hearing all the concerned authorities. The municipalities/corporation/TMC have not been heard or invited any report from the concerned authorities before passing the impugned order. that on this ground alone, the impugned order is liable to be set aside.

GROUND FOR INTERIM PRAYER

24. That the Petitioner is in possession and enjoyment of lands bearing Sy. No.33/F & 33/N of Navraspur from the date of the grant order dtd. 31-08-1988. Now, after 4 decades, the Order passed by Respondent No.2 for resumption of the lands to the State Government does not arise, as there is no violation of the terms and conditions of the grant order and further, directed the local authorities to take action for recovery of the property tax and demolish the illegal construction. In view of the impugned Order, the Tahsildar may take possession by dispossessing the Petitioner and may also take steps to demolish the constructions. Hence, it is just and necessary to grant the Interim Order.

leo

PRAYER

For the reasons stated above, the Petitioner respectfully prays for the issue of following reliefs:-

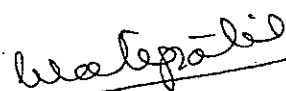
- i. Issue a writ or order or direction in the nature of certiorari to quash the Impugned Order No: ADM/VIVA/2022-23 dtd. 29-07-2024 passed by the Respondent No.2 (vide **Annexure-J**) in so far as it relates to Sy. No.33/F measuring 05 Acres 00 Guntas and Sy. No.33/N measuring 01 Acre total 06 Acres of Tikota Navraspur Village, Vijayapura District; and
- ii. Issue a writ/order/direction as this Hon'ble Court deems fit to grant in the facts and circumstances of the case dismissing the representation of the Respondent No.5 along with costs, in the interest of justice and equity.

INTERIM PRAYER

Pending final disposal of the above Writ Petition, the Petitioner respectfully prays that, this Hon'ble Court may be pleased to issue an interim order of stay, staying the operation and all further proceedings in pursuance of the Impugned Order No: ADM/VIVA/2022-23 dtd. 29-07-2024 passed by the Respondent No.2, vide Annexure-J, in the interest of justice and equity.

Kalaburagi

Date:


Advocate for Petitioner

[P.S. Malipatil]

Advocate

ADDRESS FOR SERVICE:

MALIPATIL & MALIPATIL LAW FIRM,
Sri. P. S. Malipatil,
Advocate,
No.174, "Pawan Ganga",
Behind Kothari Bhawan,
Mahaveernagar,
Kalaburagi-585 102.
Mobile No: 9845346922.
E-mail ID: psmalipatil@yahoo.in

39 16

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT KALABURAGI

Writ Petition No. _____/2024

BETWEEN

Al Ameen Medical College and Hospital

..Petitioner

AND

State of Karnataka and others

..Respondents

AFFIDAVIT

I, Ms. Sayeeda Hina Ahmed, D/o Mr. Ziaulla Shariff Saheb, Aged: 55 years, the Trustee/Treasurer, Al Ameen Medical College and Hospital, Athani Road, Bijapur-586108, now at Kalaburagi, do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

- i. I state that I am the Director of the Petitioner Institution and I know the facts and circumstances of the case and hence I am swearing to this affidavit.
- ii. I state that the statements made in paragraphs No.1 to ____ are true and correct to the best of my knowledge, information and belief.
- iii. I state that the Annexures- A to I produced are the true copies of the originals.

VERIFICATION

I, Ms. Sayeeda Hina Ahmed, D/o Mr. Ziaulla Shariff Saheb, Aged: 55 years, the Trustee/Treasurer, Al Ameen Medical College and Hospital, Athani Road, Bijapur-586108, now at Kalaburagi; do hereby verify that the statements made herein are true and correct.

For Al Ameen Charitable Fund Trust

Kalaburagi/B1one
Date:

Sayeeda Hina Ahmed
President Secretary Treasurer

Deponent

Identified by me

M. L. G. P. S.

Advocate

No. of corrections

ANNEXURE. A

Typed copy of Annexure-A

ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.

ಕ್ರ: ಲಡಬಿ: ಎಲ್ ಎನ್ ಬಿ: ಎಂ: ಸಿಆರ್-832:85-86

ಬಿಜಾಪೂರ. ದಿನಾಂಕ: 31-8-1988.

ಉಲ್ಲೇಖ:1) ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರ ಪತ್ರ ಕ್ರ.ಎಲ್.ಎನ್

ಟಿ:ಎಂ:ಸಿಆರ್-125:88, ದಿನಾಂಕ: 3-8-1988.

2) ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅಲ್ ಅಮೀನ ಚರಿಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ: 22-6-1985.

3) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರ ಅರ್ಜಿ
ದಿನಾಂಕ: 9-2-1988.

4) ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ ಸೈನಿಕಸ್ಕೂಲ ಬಿಜಾಪೂರ ಅವರ ಪತ್ರ ಕ್ರ.ಎನ್.ಎಸ್.ಬಿಡಿ:
159:ಎಟಿಎಂ: ದಿನಾಂಕ: 11-4-1988.

5) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ
ಜೇರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ: 25-8-
1988.

6) ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಅವರ ಪತ್ರ ಕ್ರ.ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ:ಎಂ:ಸಿಆರ್-
162:88-89, ದಿನಾಂಕ: 16-8-1988.

7) ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರ ದಾಖಲೆ
ಕ್ರ.ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ:ಎಂ:ಸಿಆರ್-103:88-89, ದಿನಾಂಕ: 16-8-1988.

8) ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಕ್ರ.ಎಲ್.ಬಿಡಿ:ಸಿಆರ್-6:85, ದಿನಾಂಕ:
3-5-1985.

9) ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಕ್ರ.ಆರ್.ಬಿ:ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ:ಎಂ:ಸಿಆರ್-
552:86-87, ದಿನಾಂಕ: 24-2-1987.

10) ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಕ್ರ.ಆರ್.ಬಿ:ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ:265:79,
ದಿನಾಂಕ:14-9-1979.

11) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 1969ರ ನಿಯಮ 20.

ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ:

ನವರಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.33 ರಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಿಸಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ಸದರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರವಾಗಿದ್ದು, ಇದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಾಗೆಯ ಸ್ಥಳಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 30-7-1988 ರಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅದರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸನ್ 1979 ರಲ್ಲಿ ಜಮೀನ ಮಂಜೂರ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿಯ ಶರ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ 26 ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ 30 ಎಕರೆ ಜಮೀನ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ 4 ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ 26 ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಮೀನವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ಸರಕಾರದ ತಾಬಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖ 1 ರನ್ವಯ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ ಅಮೀನ ಚರಿಟೇಬಲ್ ಫಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಜಾಪೂರದಿಂದ ಅಥಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ನವರಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33ರ ಪೈಕಿ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು

ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಜಾಗೆಯು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರ:೨ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪತ್ರದನ್ವಯ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ಬಿಜಾಪೂರ ತಾಲೂಕು ಪೈಕಿ ನವರಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.೩೩:ಅ ದಲ್ಲಿ ೫ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರ:೩ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀಪ್ ಪ್ರಮೋಟರ, ಸೈನಿಕ ಸ್ಕೂಲ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ೨೦ ಎಕರೆ ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ ಮುಖಾಂತರ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಸೈನಿಕಸ್ಕೂಲ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರ:೪ ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ (ರಿ) ಬಿಜಾಪೂರ ಶಾಖೆ ಇವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಜಾಪೂರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಸತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಖಾಲಿ ಇರದೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಿಜಾಪೂರ ನಗರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘವು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದೇಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಸತಿಗೃಹವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ೩ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂ ಚಲೆ

ತುಂಬಲು ಕಬೂಲವಿರುವದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರ:5 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರ: 6 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಭೂ ಮಂಜೂರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಪುಟ ನಂ.39 ಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅಥಣಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವರಸಪೂರ ಸರ್ವೆ ನಂ.33 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಲಾಗು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ (ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಅ, ಬ, ಕ, ಡ ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗ) 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನವನ್ನು ಚೀಪ ಪ್ರಮೋಟರ ಸೈನಿಕ ಸ್ಕೂಲ ನೌಕರದಾರರ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಕೋ ಆಪ್ ಸೋಸಾಯಿಟಿ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ಮಂಜೂರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರ:9 ರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನವನ್ನು ಮಂಜೂರಿಸಿದ್ದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಸೈನಿಕಸ್ಕೂಲ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜಾಗೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಡ, ಕ, ಇ, ಗ ತೋರಿಸಿದ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಜೂರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಜಾಗೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಗ, ಇ, ಈ, ಇ ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗೆಯ 5 ಎಕರೆ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಘದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ಮಂಜೂರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿಜಾಗೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಇದ್ದು, ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಜನರು ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಭಾವಿ ತೆಗೆಯಿಸಿದ್ದು, ಇದ್ದು, ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರ 4 ಎಕರೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜಾಪೂರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರ:8 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಆದೇಶದನ್ವಯ

ಮಂಜೂರವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ. ಕೊಡ ಲಾಗಿದೆ. ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಾಗೆಯು ಫ ಅಂತಾ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗೆಯು ಬಿಜಾಪೂರದಿಂದ ಅಥಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಾಗೆಯು ಅಲ ಅಮೀನ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ತನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಜೂರಿಸುವದು ಸೂಕ್ತವಿದ್ದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರ:8 ರನ್ವಯವಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಮಂಜೂರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಜಾಗೆಯು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಜಾಗೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ವ; ಲ, ಳ, ಹ, ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗೆಯು 1 ಎಕರೆ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ (ರಿ) ಬಿಜಾಪೂರ ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ವಸತಿಗೃಹ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಮಂಜೂರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ಮುಂದುವರೆದು, ಬಿಜಾಪೂರದಿಂದ ಅಥಣಿವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ನವರಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ರ ಪೈಕಿ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 1 ಎಕರೆ ಮಂಜೂರವಾಗಿದ್ದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಅಲ ಅಮೀನ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ ಅಮೀನ ಚರಿಟೇಬಲ್ ಫಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲಿನಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಉಪವಿಭಾಗೀಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರ:7 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪತ್ರದನ್ವಯ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

ಆದೇಶ

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನವರಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ ಹಾಗೂ ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರ:8, 9 ಮತ್ತು 10ರನ್ವಯ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ಎಕರೆ ಮತ್ತು 30 ಎಕರೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಿಸಿದ

ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಪುಟ ನಂ. 39 ಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅಥಣಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಲಗು ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಹೆಸರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಈ ಆದೇಶದ ಕರಾರಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಮಂಜೂರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ನಂ	ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು	ಕ್ಷೇತ್ರ ಎ. ಗು.	ಶರಾ
1	2	3	4
1	ಚೀಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈನಿಕ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊ.ಆಪ.ಸೋಸಾಯಿಟಿ ಬಿಜಾಪೂರ (ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು).	5-00	ಲಾಗು ರಸ್ತೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ
2	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ. (ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು).	5-00	ಸೈನಿಕ ನೌಕರರ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ.
3	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ (ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು)	5-00	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ
4	ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಜಾಪೂರ	4-00	ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ.
5	ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ (ನಿವೇಶನ ಕುರಿತು).	1-00	ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಾಗೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ.

6	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ.ಸ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಲು.	1-00	ಪತ್ರ ಕರ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಾಗೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ.
7	ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅಲ್ ಅಮೀನ ಚರಿಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು.	5-00	ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಬು ನವರಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33ರ ಪೈಕಿ ಇರುವ ಮಿಲ್ಲಾ ಜಾಗ.

1) ಸದರ ಜಮೀನವಾಗಲಿ ಅದರ ಭಾಗಶಃವಾಗಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಡಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

2) ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ನಂತರ ಯಾವದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲು ಅಡಮಾನ ಮಾಡಲು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ದಾನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶವಿರದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಲೇ ಮಾಡಬಹುದು.

3) ಭೂ ಮಂಜೂರಿ ಪಡೆದವರು ಭೂ ಬೆಲೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿನ್ನಶೇಷಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತಿ ಚ.ಫೂಟಿಗೆ 20 ಪೈಸೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ಮಾಡಿ ಕಬೂಲಾಯತಿ ಬರೆದುಕೊಡಬೇಕು.

- 4) ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಜಮೀನು ತಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನವನ್ನು ಮರಳಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.
- 5) ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಜಮೀನ ಮೇಲೆ ಯಾವದೇ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕನ್ನು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
- 6) ಜಮೀನ ಕಬ್ಬೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
- 7) ಜಾಗೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- 8) ಜಾಗೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- 9) ಸದರಿ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಗೇಣಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂಜೂರದಾರರು 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುವುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿವಾನಿಗೆ ಕೊಡುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಇದ್ದ ಬಜಾರ ಭಾವದ ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಅಂತಹ ಪರಭಾರೆ ಮಂಜೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆಯಲು.
- 10) ಜಾಗೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- 11) ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು.
- 12) ಮಂಜೂರಾದರೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ಮೋಜಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
- 13) ಭೂ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು (ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು) ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಂದ ಮಂಜೂರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು.
- 14) ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರು ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸುಧಾರಣಾ

ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಬೇಕು.

15) ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಂದ ಮಂಜೂರಿ ಪಡೆದ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಬಯಲುಜಾಗ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

16) ಪರಂತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಾಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಸಹಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪೂರ.

- 1) ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ರವಾನೆ.
- 2) ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ರವಾನೆ.
- 3) ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ರವಾನೆ.
- 4) ಪ್ರತಿ ಚೀಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೋ. ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೋಸೈಟಿ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವಶ್ಯ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ರವಾನೆ.
- 5) ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ.ಸ.ವೃದ್ಧಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ರವಾನೆ.
- 6) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ರವಾನೆ.

54

30

- 7) ಪ್ರತಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರವಾನೆ.
- 8) ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ರವಾನೆ.
- 9) ಪ್ರತಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರವಾನೆ.
- 10) ಪ್ರತಿ ಆಯುಕ್ತರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಿಜಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ರವಾನೆ.

ಸಹಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪೂರ

ಇವರ ಪರವಾಗಿ

True Copy

Malipath

ANNEXURE.

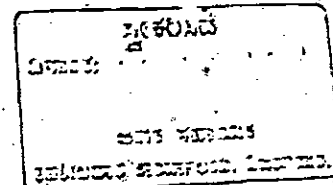
Dated: 10-03-2021

From:

S.S. Sayeed
Social Worker
H. No. EWS 146
KHB Colony
Shanti Nagar
MSK Mill road
Kalaburagi- 585.103

To,

1. The Secretary to
Govt. of Karnataka
Revenue Department
Vikas Bhavan
Bangalore.
2. The Principal Secretary
Medical Education
M.S. Building
Bangalore.
3. The Deputy Commissioner
Vijayapur.
4. The Asst. Commissioner
Vijayapur
5. The Tahasildar
Vijayapur
6. The Commissioner
City Municipal Council
Vijayapur
7. The Rajiv Gandhi
University of Health
Sciences,
Karnataka Bengaluru
4th Block Jayanagar
Bengaluru- 5600 41.



ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ

12/03/2021

ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ವಿಜಯಪುರ.

12.3.21

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

56 33
Sub. Unauthorized and illegal construction of
hospital building without permission of
Medical College Al Anwar Medical College
Vijayapur in the name of Secretary and
Trustee Al Anwar Charitable Fund Bangalore
in the Govt. Lands Sy. No. 39 measuring 2
acres 28 guntas of village Navrasapura, Sy No
40 measuring 12 acres 34 guntas, of village
Navrasapur, and Sy No. 82 measuring 17
acres 36 guntas of village Navrasapur.

The applicant begs to submit as under:-

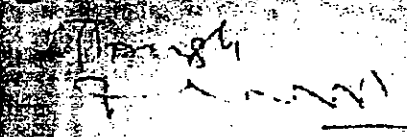
1 The applicant obtained the information from RTI Act
from Rajiv Gandhi University of Health Sciences
in respect of existence of the said building of Medical
College in the Govt. land. The said University furnished
the existence of the building along with the map. In fact
the permission obtained from the Commissioner CMC
Vijaypur is not furnished. However the permission for
construction of the building in the Govt. land is very
much necessary. In the absence of the valid permission
from C.M.C. Vijayapur, the existing constructed building
is without permission. Whether the construction is
carried out as per the approved map or not is not
available.

2 Admittedly the said existence of the building is in the
Govt. Land. It is also not mentioned whether the entire
land was granted or not the grant made by the Govt. for
sale consideration or not. Under these circumstances it is

It is noted that the said land is a government land. It cannot be granted to any particular individual private person without following mandatory provisions of the Land Revenue Act and also Land Grant Rules. It is learnt that there is no grant by the Government in the name of the said trust. Thereby you are hereby intimated to take immediately steps to take over the building under the government supervisions by disposing from the said trust immediately within a week from the date of receipt of this representation, failing which the necessary legal action will be initiated before the Hon'ble High court which may kindly be noted.

Hence this representation.


S.S. Sayeed
Social Worker


KRISHNACHARYA AND
RAMACHANDRA K.
HIGH COURT ADVOCATES
Bhagwati Nagar, Jewargi Cross,
Kalaburagi

This Document referred to
Annexure D in this
Affidavit of Sri S.S. Sayeed


NOTARY PUBLIC

ANNEXURE.. B.

Typed copy of Annexure

Date: 10-03-2021

From,
S.S. Sayeed
Social worker
H.No.EWS 146,
KHB Colony, Shanthinagar
MSK Mill Road,
Kalaburagi-585 103.

To,

1. The Secretary to
Govt. of Karnataka,
Revenue department,
Vikas Bhavana,
Bangalore.
2. The Principal Secretary,
Medical Education,
M S Building,
Bangalore.
3. The Deputy Commissioner,
Vijayapur.
4. The Asst. Commissioner,
Vijayapur.
5. The Tahsildar,
Vijayapur.
6. The Commissioner,
City Municipal Council,
Vijayapur.
7. The Rajiv Gandhi
University of Health
Sciences,
Karnataka Bengaluru
4th Block, Jayanagara,
Bengaluru-560 041.

Sub: Unauthorized and illegal construction of hospital building without permission of Medical College Al Ameen Medical College, Vijayapura in the name of Secretary, and Trustee Al Ameen Charitable Fund Bengaluru in the government Lands Sy. No.39 measuring 23 Acres 0.28 Guntas of village Navraspura, Sy. No.40 measuring 12 Acres 0.34 Guntas, of village Navraspura and Sy. No.82 measuring 17 Acres 0.36 Guntas, of village Navraspura.

The applicant begs to submit as under:-

1. The applicant obtained the information from RTI Act, from Rajiv Gandhi University of Health Sciences in respect of existence of the

59

36

said building of Medical College in the Govt. Land. The said university furnished the existence of the building along with the map. In fact the permission obtained from the Commissioner CMC, Vijayapura is not furnished. However, the permission for construction of the building in the govt. Land is very much necessary. In the absence of the valid permission from CMC Vijayapura, the existing constructed building is without permission. Whether the construction is carried out as per the approved map or not is not available.

2. Admittedly the said existence of the building is in the govt. Land it is also not mentioned whether the entire land was granted or not the grant made by the Govt. for sale consideration or not. Under these circumstances it is learned that the said land is a government Land. It cannot be granted to any particular individual private person without following mandatory provisions of the Land Revenue Act and also Land Grant Rules. It is learnt that there is no grant by the government in the name of the said trust thereby you are hereby intimated to take immediately steps to take over the building under the government supervisions by disposing from the said trust immediately within a week from the date of receipt of this representation, failing which the necessary legal action will be initiated before the Hon'ble High Court which may kindly be noted.

Hence this representation.

True copy

W

-Sd/-
S.S. Sayeed
Social Worker

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

DATED THIS THE 12TH DAY OF SEPTEMBER, 2022

PRESENT

THE HON'BLE MR. ALOK ARADHE
ACTING CHIEF JUSTICE

AND

THE HON'BLE MR. JUSTICE S. VISHWAJITH SHETTY

W.P.No.18308/2021(LB-UC-PIL)

BETWEEN:

S.S. SAYEED
S/O LATE SYED A.M.
AGED ABOUT 54 YEARS
OCC: SOCIAL WORKER
R/O H. NO. EWS-145, KHB COLONY
SHANTI NAGAR, MSK MILL ROAD
KALABURAGI - 585 103.

...PETITIONER

(BY SRI RAMACHANDRA K. ADV.)

AND:

1. THE SECRETARY TO GOVT.
OF KARNATAKA
REVENUE DEPARTMENT
VIKAS BHAVAN
BANGALORE - 560 001.
2. THE PRINCIPAL SECRETARY
MEDICAL EDUCATION
M.S. BUILDING
BANGALORE - 560 001.
3. THE DEPUTY COMMISSIONER
VIJAYAPUR - 586 101.
4. THE ASST. COMMISSIONER
VIJAYAPUR - 586 101.

61

38

2

5. THE TAHSILDAR
BABLESHWAR
TQ AND DIST
VIJAYAPUR - 586 101.
 6. THE COMMISSIONER
CITY MUNICIPAL COUNCIL
VIJAYAPUR - 586 101.
 7. THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ZILLA PANCHAYAT
VIJAYAPUR - 586 101.
 8. THE TALUK EXECUTIVE OFFICER
TALUK PANCHAYAT
VIJAYAPUR - 586 101.
 9. THE PANCHAYATH DEVELOPMENT
OFFICER, TORVE GRAM PANCHAYAT
VIJAYAPUR DIST
VIJAYAPUR - 586 101.
 10. THE RAJIV GANDHI UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCE
KARNATAKA BENGALURU
4TH BLOCK, JAYANAGAR
BENGALURU - 560 041.
 11. THE MANAGING DIRECTOR
AL AMEEN MEDICAL COLLEGE
NOVRASAPURA
VIJAYAPUR - 586 101.
- ...RESPONDENTS

(BY SMT. PRATHIMA HONNAPURA, AGA FOR R-1 TO R-6)

THIS WRIT PETITION IS FILED UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA PRAYING TO ISSUE DIRECTIONS TO THE RESPONDENTS NO.1 TO 10 TO CONSIDER THE REPRESENTATIONS DATED 10/03/2021 AS PER ANNEXURE-D AND ANNEXURE-G FOR REMOVAL AND DEMOLITION OF UNAUTHORIZED AND ILLEGAL CONSTRUCTION IN THE GOVERNMENT LAND.

THIS PETITION COMING ON FOR ORDERS THIS DAY,
ACTING CHIEF JUSTICE MADE THE FOLLOWING:

ORDER

None appears for the petitioner even when the matter called in the second round.

2. The petitioner, who is the resident of Kalaburagi, has filed this writ petition being aggrieved by the illegal construction/encroachment which is made on the Government land. The petitioner has made representation dated 10.03.2021. However, the respondents have failed to respond. Accordingly, this petition has been filed.

3. We have perused the papers.

4. In the facts of the case and in the light of the prayer made in the petition, the same is disposed of with a direction to respondent No.3 to consider the representation submitted by the petitioner, expeditiously.

**SD/-
ACTING CHIEF JUSTICE**

**SD/-
JUDGE**

NMS

63

180

ANNEXURE..D

To,

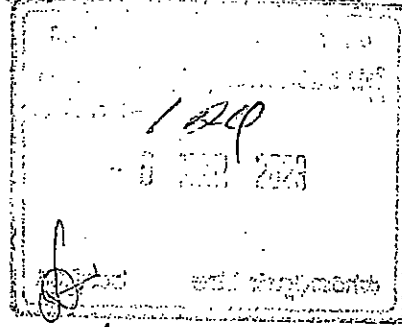
Dated:- 06-03-2023

The Deputy Commissioner
Vijaypur

Sub:- To pronounce the judgment or orders as per orders passed by the Hon'ble High court of Karnataka in W.P. No. 18908/2021 in respect of land Sy. No. 39, 40, 41/2, 82, 93/2, 94, 95 and 96, Al-Ameen Medical college and other complex of Al-Ameen society institutions, passed by the Hon'ble Chief Justice Hon'ble High Court of Karnataka.

APPLICANT:-

S.S. Sayeed
Social Worker
EWS 146
KHB colony
Shanti Nagar
MSK Mill road
Kalaburagi- 585 103.



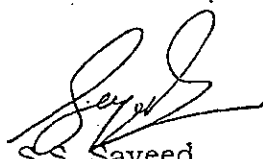
The applicant submits as under:-

The applicant obtained the judgment from the Hon'ble Division Bench Chief Justice Hon'ble High court of Karnataka Bangalore dated 12-09-2022, to dispose the case in respect of land Sy. No. 39, 40, 41/2, 82, 93/2, 94, 95 and 96, immediately. The Hon'ble High court pronounce the judgment on 12-09-2022. Since last 6 months this authority has not been passed any orders as per the orders of the Hon'ble High court Division Bench Bangalore. The other side they are making illegal constructions of all college hospital building, and their income of every year is more than 200 corers. It is shows

02/03/23
1650

49 64

that the officers are also involvement in the present proceedings, therefore it is just and proper to pronounce the judgment or orders today otherwise the applicant will file a contempt petition U/Sec. 12 of the *contempt of courts Act*, as against you before the Chief Justice High court of Karnataka Bangalore Bench.


S.S. Sayeed
Social Worker
Applicant

65 42

BEFORE THE DEPUTY COMMISSIONER AT VIJAYPUR

File No. ADM/VND/924/2022-23

ANNEXURE. E

Sub:- To dispose the present case as per orders
passed by the Hon'ble Division Bench High
court of Karnataka Hon'ble Chief Justice in
W. P. No. 18908/2021 dated 12-09-2022.

APPLICANT:-

24/4/23

S.S. Sayeed
Social worker
R/o EWS 146
KHB colony
Shanti Nagar
MSK Mill road
Kalaburagi- 585 103

The applicant submits as under:-

1. That, the Asst. Commissioner Vijaypur filed an objection on dated 9-02-2023, before this Hon'ble court. In para No. 7, 8, and 9 it disclose that the acquisition proceedings of notification only for the purpose of constructions of college and further it is notified in that para that it is not purchased by any member of institution and it is further mentioned that the that the land under dispute it is a government land. There is no notification regarding for the purpose of construction of Hospital there is no document regarding construction of hospital building, as per the documents submitted by the Asst. Commissioner only for the purpose of construction of college not for construction of Hospital building. In this regard there is no documents produced by any persons hence it is liable to be demolished or dismantled.

It is submitted that the other side has not produced any document form any competent authority regarding

RECEIVED
24-4-23
2023

425

construction permission of hospital building or any approval from Medical board, hence the respondent No. 11 Al-Ameen Medical college are illegally and unauthorizedly without obtaining the necessary permission from the contempt authority making constructions of Hospital building for their personal gain, by misutilization of Government land.

3. It is submitted that the Hon'ble High court disposed the case on 12-09-2022 till today the authority has not passed any order, therefore it is just and proper to issue order of demolition and removal unauthorizedly illegal construction of Hospital building in the Government land immediately. Otherwise the applicant will file a necessary contempt petition as against you.

PRAYER

It is therefore prayed that the Hon'ble authority may kindly ordered for demolition of unauthorizedly and illegal construction of Hospital building without obtaining any permission from any contempt authority and pass appropriate orders as per the orders in W.P. No. 18908/2021.

Dated:- 17-04-2023

Place: Vijaypur

S.S. Sayeed
Social worker
Applicant

67 48
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ರವರಲ್ಲಿ

ನಂ.ಎಡಿಎಮ್/ವಿನಿಡಿ/924/2022-23

ದಿ: 13-03-2023

ANNEXURE F

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರುರವರಲ್ಲಿನ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ನಂ.18908/2021(ಎಲ್‌ಬಿ-ಯುಸಿ-ಪಿಐಎಲ್) ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:12-09-2022 ರನ್ವಯ-ಸಡೆಯಲಾದುವ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯರವರ ಸಭೆಯ ನೋಟೀಸು ದಿನಾಂಕ:19-12-2022 ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣಾ ನಡುವಳಿಕೆ ದಿನಾಂಕ:06-03-2023.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರುರವರಲ್ಲಿನ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ನಂ.18908/2021(ಎಲ್‌ಬಿ-ಯುಸಿ-ಪಿಐಎಲ್) ಆದೇಶ ದಿ:12-09-2022 ರಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯು ವಿಜಯಪುರ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಕೋಟಾ) ತಾಲೂಕಿನ ನವರಸಮೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.39, 40, 82 ಜಮೀನುಗಳು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯಪುರ ಇವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸದರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಆಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಯ್ಯದ್ ಸಾ|| ಕಲಬುರ್ಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

1. ಸದರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 1894 ರ ಕಲಂ.4(1) ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:20-03-1980, ಕಲಂ.6(1) ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 12-02-1987 ಮತ್ತು ಐತಿರ್ಮ ಕ್ರಮಾಂಕ:ಎಲ್‌ಎಕ್ಯೂ:ಎಸ್‌ಆರ್-5:1985-86 ದಿ:23-03-1987 ರಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ವಯ ಖಾಸಗಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಐತಿರ್ಮ ರಚಿಸಿ, "ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ದಿ.ಅಲ್-ಅಮೀನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಇದರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ "ಖರಾಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನತೆಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸದರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುವ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳು -

ಅ.ನಂ.	ರಿ.ಸ.ನಂ.	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡ/ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ವಿವರ	ಷರಾ
1	2	3	4	5
1	39/*2	20-13-00	Secretary & amp Trustee Al-Ameen Charitable-Fund Bangalore	ಐತಿರ್ಮ ಕ್ರಮಾಂಕ:ಎಲ್‌ಎಕ್ಯೂ: ಎಸ್‌ಆರ್-5:1985-86 ದಿ:23-03-1987 ರಡಿ
2	40/**	10-34-00	-Do-	-ಸದರ-
3	41/*2	07-28-00	-Do-	-ಸದರ-
4	82/**	17-16-00	-Do-	-ಸದರ-
5	93/*2	07-22-00	-Do-	-ಸದರ-
6	94/**	21-02-00	-Do-	-ಸದರ-
7	95/**	24-11-00	-Do-	-ಸದರ-
8	96/**	23-36-00	-Do-	-ಸದರ-
9	46/*2	02-31-00	-Do-	-ಸದರ-
10	45/*3	04-08-00	-Do-	-ಸದರ-
	ಒಟ್ಟು-1	140-01-00	-Do-	-ಸದರ-

ಮುಖ-2-ಕೈ--

27/3/23
Applicant

68

-2-

ನಂ.ಎಡಿಎಮ್/ವಿನಿಧಿ/924/2022-23

ದಿ: 13-03-2023

3. ಸದರ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುವ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳು -

ಅ.ನಂ.	ರಿ.ಸಂ.	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡ/ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ವಿವರ	ಷರಾ
1	2	3	4	5
11	33/*/ಎನ್	03-20-00	-Do-	ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನಂ:ಎಲ್‌ಎನ್‌ಡಿ:ಸಿಆರ್-832/85-86 ದಿ:31-08-1988 "ಡ"ನಂ.934 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
12	33/*/ಪ	01-00-00	-Do-	ಸದರ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದಡಿ, "ಡ"ನಂ.1189 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
	ಒಟ್ಟು-2	04-20-00	-Do-	-ಸದರ-

4. ಸದರ ರಿ.ಸಂ. ಜಮೀನುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿ:13-03-2023 ರ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ, ಜಮೀನುಗಳ ಪಹಣಿ ಕಾಲಂ.9 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಕ್ಕುಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

5. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿರೋಟಾ ವರದಿ ಪತ್ರ ನಂ:ಎಲ್‌ಎನ್‌ಡಿ:ವಿನಿಧಿ-558/2022-23 ದಿ:11-01-2023 ರನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಇ.ಸಿ. ಜರಾಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ವಯ ಸದರ ಜಮೀನುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಘಾಪಾ/ಸಾಲದ ಕುರಿತಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

6. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಖರೀದಿ ಪತ್ರಗಳ ದಿನಾಂಕ:25-04-1985 ರ ದಾಖಲೆಗಳು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಖರೀದಿ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸದರ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಅವಲೋಕನೆಯಮದ ಸದರ ಜಮೀನು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಬಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಹಕ್ಕುಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರದೆ ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಕ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕದ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು.

ಸ್ಥಳ: ವಿಜಯಪುರ

ದಿನಾಂಕ: 13-03-2023


ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯಪುರ
ಉಪವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ

69.

ANNEXURE. 6



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
(ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ)

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಿಕ್ಕೋಟಾ

Office of the Tahsildar, Tikota

Email:tahtikota@gmail.com

ನಂ:ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ/ವಿನಿಧಿ-704/2022-23

ದಿನಾಂಕ:03-8-2023

ಗೆ

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ವಿಜಯಪುರ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: WP No:18908/2021 (LB-UC-PIL) on the file of the High court of
Karnataka, Bangalore Bench Sri S.S.Sayeed Kalaburgi V/x the Govt
Revenue Department & others

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನೋಟಿಸು ಸಂಖ್ಯೆ:ಎ.ಡಿ.ಎಂ/ವಿನಿಧಿ/924/22-23 ದಿನಾಂಕ:2-8-2023

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ: ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದನ್ವಯ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವರಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರಿಟ್ ಪೀಟಿಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 18908/2021 ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖದ ನೋಟಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯರ ಆವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

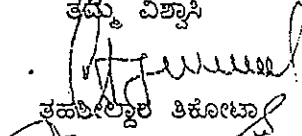
1. ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವರಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 41/*2, 95/*1, 94/*1, 40/*1, 93/*2, 96/*1, 82/*1, 39/*1, 46/*2, 45/*3, 33/*ಎನ್, 33/*ಫ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 33/*ಎನ್, 33/*ಫ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಮೀನುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿ.ಸ.ನಂ 33/*ಎನ್ ಜಮೀನು 03ಎ-20ಗುಂ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ/ಸಿ.ಆರ್/832/85-86 ದಿ:31-8-1988 ರಂತೆ ಡ ನಂ 934 ರ ಅನುಸಾರ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 33/*ಫ ಜಮೀನು 01ಎ-00ಗುಂ ಜಮೀನು ಡ ನಂ 1189 ರ ಅನುಸಾರ ಹಕ್ಕುಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯಪುರ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ/ಸಿ.ಆರ್/832/85-86 ರಂತೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿಂಗಳ ಹಾಗೂ 11 ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ್ದ 01ಎ-00ಗುಂ ಜಮೀನನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಡೆದು ಗೌರವಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಬಾರ್‌ಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಹಾಲಿ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಶ್ರೀ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಬಾರ್‌ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹ:ರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಮೂದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ರಿ.ಸ.ನಂ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹೆಸರು	ಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತಾದ ವಿವರ
01.	41/*2	7-28	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಬಾರ್‌ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	ಡ ನಂ 872 ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್.ಎ.ಝ. 05/85-86 ದಿ:01-04-87 ರಂತೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ.
02.	95/*1	24-11	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಬಾರ್‌ಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	
03.	94/*1	21-02	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಬಾರ್‌ಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	
04.	40/*1	10-34	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಬಾರ್‌ಟೇಬಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು	
05.	93/*2	7-22	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲಅಮಿನ ಬಾರ್‌ಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	
06.	96/*1	23-36	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲಅಮಿನ ಬಾರ್‌ಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು	
07.	82/*1	17-16	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲಅಮಿನ	ಡ ನಂ 969 ಮಾನ್ಯ

44 70

			ಚಾರ್ಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು	ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ. 05/85-86 ದಿ:01-04-87 ರಂತೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ.
08.	39/*/*	20-13	Secretary Al-Ameen Charitable Trust Fund Bangalore.	
09.	46/*/*	2-31	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಚಾರ್ಟೆಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	ಡ ನಂ 16/14-15 (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ) ಆದೇಶದಂತೆ
10.	45/*/*	4-08	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಚಾರ್ಟೆಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	
11.	33/*/*	3-20	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರ್ಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	ಡ ನಂ 934
12.	33/*/*	1-00	ಗೌರವಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರ್ಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	ಡ ನಂ 1189

3. ಸದರಿ ಮೂಲಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಆರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಮೂದುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಸದರಿ ರಿ.ಸ.ನಂ 33/*/*, 33/*/* ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಮೀನುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಿ.ಸ.ನಂ ರಿ.ಸ.ನಂ 33/*/* ಮತ್ತು 33/*/* ಜಮೀನುಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪುನರಾಳಯವಾದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 33/*/* ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 05ಎ-00ಗುಂ ಖರಾಬು 01ಎ-20ಗುಂ ಉಳಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ: 03ಎ-20ಗುಂ ಹಾಗೂ 33/*/* ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 01ಎ-00ಗುಂ ಖರಾಬು 00ಎ-00ಗುಂ ಉಳಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ: 01ಎ-00ಗುಂ ಜಮೀನು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಸದರಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 41/*/*, 95/*/*, 94/*/*, 40/*/*, 93/*/*, 96/*/*, 82/*/*, 39/*/*, ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆರ್.ಬಿ/ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಎಸ್-ಆರ್/05/85-86 ರ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ 1894ರ ಕಲಂ(1) ರಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಲಂ(1) ರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:12-02-1987 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ರಿ.ಸ.ನಂಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 147ಎ-04ಗುಂ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿ.ಸ.ನಂ 46/*/* ಮತ್ತು 45/*/* ಡ ನಂ 16/14-15 ರಂತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ಕಡತ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಟ್ರಸ್ಟಿನಿಂದ ಖರೀದಿಗೊಂಡ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಮೂದುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸನ್ 1985 ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
7. ಸದರಿ ನವರಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೊರವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿರವರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಅಸ್ತತ್ವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿಕ್ಕೋಟಾ

71 1 48
ANNEXURE.. H

**BEFORE THE HON'BLE DEPUTY COMMISSIONER AND DISTRICT
MAGISTRATE VIJAYAPURA AT:VIJAYAPURA**

ADM/VNIDHI/924/2022-23

BETWEEN:

S.S.Sayeed,
S/o. Later Sayed Ali,
R/o. KHB Colony, SHanti Nagar,
MSK Mill Road, Kalburgi,

...PETITIONER

-Vs-

AND:

The Managing Director,
Al-Ameen Medical College,
& Hospital, Athani Road,
Vijayapura.

...RESPONDENT

**STATEMENT OF OBJECTIONS CUM WRITTEN
ARGUMENTS SUBMITTED ON BEHALF OF THE RESPONDENT**

Herein the Advocate for the Respondent/ Management of Al-ameen Medical college & Hospital, most respectfully submits "as" under:-

1. That on 14.12.2022, the Respondent-Institution received a notice dated:12.12.2022, from the Hon'ble Authority. In which there was a reference of order passed in W.P.No:18908/2021, (LB-UC-PIL) disposed off by the Hon'ble High court of Karnataka, Bengaluru dated:12.09.2022. As such after recital of said notice and on due verification and inquiry, it was learnt that, one S.S.Sayeed S/o. Late Syed Ali, alleged to be a Social worker of Kalburgi, had filed W.P.No:18908/2021, (LB-UC-PIL) before the Hon'ble High court of Karnataka, Bengaluru. Wherein he had alleged that, the Respondent-Institution has constructed building illegally by encroaching the Government land. It had been further alleged that, he has made representation on

A2

2

UG

10.03.2021, to the Authority and in view of not getting response has filed above said W.P., seeking demolition of illegal constructions. Infact in the alleged representation, the Petitioner had referred to lands bearing Rsy.No:39, Rsy.No:40, Rsy.No:82, of Navaraspur village and had not referred to any other lands. The above said W.P. has been disposed off by the Hon'ble High court on 12.09.2022, with an observation to the effect that, the authority should consider said representation expeditiously. Pursuant to which this Hon'ble Authority has issued the above said notice, seeking certain clarifications.

2. At the outset it is submitted that, the Respondent-Institution has neither encroached any of the Government land as alleged by the Petitioner, nor has constructed any of the buildings illegally. Whatever buildings have been constructed in the premises of Al-Ameen Medical College and Hospital, are constructed with due permission and approval of the competent authorities and up to date remittance of taxes have been made, which pre-supposes of buildings being constructed with due permission.
3. It is further submitted that, the lands in which the Al-Ameen Medical College and Hospital has been established is pertaining to Al-Ameen Charitable Trust-Bengaluru. The following lands were initially purchased by the individuals and later on after due acquisition proceedings under Section 4(1) Notification dated:20.03.1980 and 6(1) Notice dated:12.02.1987, the Award under LAQ/SR/No:-5:1985-86, dated:23.03.1987, has been passed by the authority, the following lands were came to be allotted to the Al-Ameen Charitable Trust and ever since the said date, the Respondent-Institution is in peaceful possession and enjoyment of the said properties. Infact the said properties were allotted for the purpose of establishment of Hospital and

73 450

Medical College and accordingly they have been established. The particulars of lands allotted with due land acquisition proceedings are as below:-

Sl. No	Rsy.No:	Extent in Acres and Gunthas	Name of the occupant	Notification pertaining to acquisition of lands with date
1.	39/*/2	20-13-00	Secretary & Al-Ameen Charitable Trust	Award: bearing No:LAQ/SR/5:1985-86,dated:23.03.1987
2.	40/*/*	10-34-00	-Do-	-Do-
3.	41/*/2	07-28-00	-Do-	-Do-
4.	82/*/*	17-16-00	-Do-	-Do-
5.	93/*/2	07-22-00	-Do-	-Do-
6.	94/*/*	21-02-00	-Do-	-Do-
7.	95/*/*	24-11-00	-Do-	-Do-
8.	96/*/*	02-31-00	-Do-	-Do-
9.	46/*/2	02-31-00	-Do-	-Do-
10	45/*/3	04-08-00	-Do-	-Do-

- ✓ 4. It is submitted that, the land bearing Rsy.No:33/*/N, measuring 3Acres, 20 Guntas and Rsy.No:33/*/F, measuring 1Acre, 00Guntas, totally measuring 4Acres, 20Guntas of Navarasapur have been allotted by the authority, as apparent from LND/CR-832-85-86, dated:31.08.1988, M.E.No:934, and M.E.No:1189, respectively. Hence none of the above said lands have been either encroached by the Respondent-Trust, or have constructed any buildings illegally. Moreover since past 4decades, i, from past 40years, the above said land are standing in the name of the Respondent-Trust and invariably the Trust/Respondent-Institution is paying requisite Tax to the authorities. Hence if at all anybody was having any grievance with regard to the title of the Respondent-Trust, ought to have submitted agitated on earlier occasion. Infact in the alleged representation dated:10.03.2021, there is no reference with regard to land

74 58
bearing Rsy.No:33, but however in order to enlighten the true facts before this authority, the same has been referred in this statement of objections.

5. It is respectfully submitted that, after issuance of notice to this Respondent, this Hon'ble Authority had also sought clarification/information from, the Tashildar, Tikota, and the Asst.Commissioner, Vijayapur, with regard to particulars of land in question. Infact the said Tahsildar, vide his letter dated:11.01.2023, and 03.08.2023, has unequivocally stated about the allotment and as well as grand of portion of Sy.No:33. Even the Assistant commissioner Vijayapur has also submitted his report dated:13.03.2023, to this Hon'ble authority by specifically contending that, there has been no encroachment by the Respondent-Institution, as contended by the petitioner. But shockingly and surprisingly the Tashildar Tikota, without being aware about pendency of the Writ before the Hon'ble High court of Karnataka at Kalburgi Bench, with regard to laying of the Road by the NH authorities, has submitted another report dated:20.10.2023, contrary to the reports to above said reports submitted on earlier occasion and unmindful of Hon'ble High court granting stay of operation and execution of laying road. Wherein he has contended that, the road has been encroached by this Respondent. It is pertinent to note that, when the issue relating to laying of road is pending before the Hon'ble High court, neither the Respondent-Institution, nor any of the authorities can either comment or form opinion with said issue, since it amount to contempt of court order.
6. It is respectfully submitted that, the Al-Ameen Charitable Fund Trust is a Trust registered under the Indian Trust Act, which runs Al-Ameen Medical College and Hospital, as well as other ancillary institutions. The Management is running the Hospital

75 52

under no profit and no loss basis and the majority of the patients treated at free of cost. Further the Al-Ameen Medical College is a minority institution situated in a backward district of Karnataka, where famines were quite often for which the district was poverty stricken. In 2004, this college was headed over by Mr. Ziaullah Sheriff, President, Al-Ameen Charitable Fund Trust, Bangalore by clearing the Bank loan of Rs.40 crores.

7. Thereafter the President of the Trust has invested about Rs. 100 crores for development of infrastructure, constructing new Hospital buildings, staff quarters, NRI-PG hostels, Interns hostel and for overall development. An additional amount of Rs.50/- crores through Sheriff Foundation have been invested for the benefit of the poorer section of the people of Vijayapura, by developing the Hospitals and its infrastructure by getting more advanced medical equipments such as CT scan, MRI and has always kept in mind to serve the poor section of the people by running charitable tertiary hospital. Hence the purpose for which the land in question was intended to be utilised, has been fully utilised by the Trust. Therefore the question of using the land in question for some other purpose etc. as alleged by Petitioner-Mr.Sayeeda is totally false and misconceived.
8. As stated above the land in question is in the peaceful possession and enjoyment of the Al-Ameen Charitable Fund Trust, Bengaluru and the said Trust is being presided over by the President Mr. Ziaullah Sheriff. Hence the question of sale of land in question to some other person also does not arise at all.
9. It is respectfully submitted that, certain unwanted elements of the society are intending to tarnish the image of the

76

53

Respondent- Institution and thereby wants to get wrongful gain. Hence they keep on submitting certain applications before one or the other authorities. This present application given by alleged Social worker is one amongst them.

10. It is respectfully submitted that, with regard to laying of four-way high way in land bearing Rsy.No:33, is concerned, the Respondent-Institution had received a notice from the NHAI authorities, wherein the said authorities even without giving an opportunity of being heard and in violations of principles of natural justice had tries to demolish the compound wall of the Respondent-Institution, deptsit ebeing well aware about the authorities duly permitting from said construction decades ago. The high handed act of the NHAI authorities have been challenged before the Hon'ble High court of Karnataka, Kalburgi Bench, wherein the institution has invariably contended that, only after having a joint survey of the land in question, the Road work be proceeded. The same has been accepted by the Hon'ble High court and has granted stay of operation and execution of laying of the Road, in disputed Rsy.No:33, and since the matter is stayed, neither the Respondent-Institution, nor the Authorities have got any right to comment on such orders, as it amount to contempt.
11. It is submitted that, initially in the above said notice dated:12.12.2022, this Hon'ble Authority had sought clarification on the following points:
- i) Whether the land in which the Al-ameen College is established has been granted by the Government or not ?
 - ii) Whether the Al-ameen college and lands in question is standing in the name of the Institution or not ?
 - iii) Whether the founder president of said institution has sold the institution to others ?

77

7

534

- iv) What the extent of the land granted by the Government ?.
- v) What is the extent of lands allotted though acquisition proceedings ?.
- vi) What is the extent of lands purchased by the Trust ?.
- vii) Whether the property in question is utilised for the purpose, for which lands has been granted or allotted to the institution?.

12. As stated above the lands in question have been duly allotted and granted by the Government for the purpose of establishing the Hospital and the same has been utilised for very purpose. Now the institution is headed over by Mr. Ziaullah Sheriff, President, Al-Ameen Charitable Fund Trust, Bangalore, and there is no any sale of institution as contended by the Petitioner. Hence this Respondent-Institution has neither encroached any of the Government land as alleged by the Petitioner, nor has constructed any of the buildings illegally. Whatever buildings have been constructed in the premises of Al-Ameen Medical College and Hospital, are constructed with due permission and approval of the competent authorities and up to date remittance of taxes have been made, which pre-supposes of buildings being constructed with due permission.

13. As stated above in the alleged representation dated:10.03.2021, there is no any whisper with regard to land bearing Rsy.No:33, of Navaraspur village, but however it is submitted that, the same has also been granted by the Government about 30 to 35 years back and there has been no any encroachment of Road, as contended by the authority. Moreover the matter relating to alleged encroachment of Road, is pending before the Hon'ble High court of Karnataka, Kalburgi Bench and as stated above neither this Respondent nor any of the authorities can have any

78

8

SG

comments or opinion with said issue. The same can only be done after disposal of said Writ.

Wherefore looking from any angle the representation of the Petitioner being totally false, vexatious and untenable both in fact and law, may be dismissed with compensatory costs, for unnecessarily dragging the Respondent in unwanted proceedings and harassing it.

Hence this statement of objections/Written Arguments.

Place; Vijayapura
Date: 01.01.2024

For Al-Ameen Institutions

[S.V.KULKARNI]
Advocate for the Respondent

True Copy
be

74
56 ANNEXURE J
ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಉಪಸ್ಥಿತರು:-

ಐ. ಭೂಬಾಲನ್ ಪಾ.ಅ.ಸೇ.

ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಯ್ಯದ್, ಸಾ: ಕಲಬುರಗಿ

||ವಿರುದ್ಧ||

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಅಲ್ - ಅಮೀನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯಪುರ.

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ ನಂ.18908/2021 (ಎಲ್.ಜಿ-ಯುಸಿ-ಪಿಐಎಲ್) ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:12-09-2022 ರನ್ವಯ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:-

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ದಾವೆ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ ನಂ.18908/2021 (ಎಲ್.ಜಿ-ಯುಸಿ-ಪಿಐಎಲ್) ರನ್ವಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಯ್ಯದ್, ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯಪುರ ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 10-03-2021 ರ ಅರ್ಜಿಯನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 12-09-2022 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ "In the facts of the case and in the light of the prayer made in the petition, the same is disposed of with a direction to respondent No.3 to consider the representation submitted by the petitioner, expeditiously" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದನ್ವಯ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎದುರುದಾರರಾದ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ಪರ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:17-12-2022, 26-12-2022, 09-02-2023, 27-02-2023, 06-03-2023, 27-03-2023 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ದಿ.22-05-2023 ರಂದು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆದೇಶ ಆಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುನಃ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸು ನೀಡಿ 25-09-2023, 16-10-2023, 30-10-2023, 27-11-23, 4-12-2023, 11-12-2023, 18-12-2023 ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 01-01-2024 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ವರದಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Forwarded to Management
for information & perusal

54

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಖತ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಕ್ಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ನವರಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡನವರದ್ದಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡದೇ, ಕೇವಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಭೇರೆಯವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನೂಗಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಸದರಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರುದಾರರಾದ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿ ಅಖತ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವ ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು 1985 ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭೂ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು & ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ವಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ, ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ & ನಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಯಾವಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಡಜನರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ/ಬಡವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ದಿನಾಂಕ:01/01/2024 ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎದುರುದಾರ ಪರ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಖತ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎನ್. ಸೈಯ್ಯದ ಇವರು ಎದುರುದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆಪಾದಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ರಿಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ನಂ:18908/2021 (ಎಲ್‌ಐ-ಯುಸಿ-ಪಿಐಎಲ್) ನೇಡನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನವರಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.39, 40 ಮತ್ತು ರಿ.ಸ.ನಂ.82 ನೇಡವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರ ರಿಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ನಂ:18908/2021 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:12.09.2022 ರಂದು

ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಎದುರುದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಿ:14.12.2022 ರಂದು ನೋಟೀಸು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಪಾದಿಸಿರುವಂತೆ ಎದುರುದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲ್-ಅಮೀನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಭೂ ತೆರಿಗೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಭರಣಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜಾಗೆಯು ಆಲ್-ಅಮೀನ್ ಬಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳ ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮೀನುಗಳು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ಕಲಂ 4(1) ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:20.03.1980 ಮತ್ತು ಕಲಂ 6(1) ನೋಟೀಸು ದಿನಾಂಕ:12.02.1987 ರನ್ವಯ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್.ಎ.ಎಕ್ಸ್ಯೂ/ಎಸ್‌ಆರ್/ ನಂ.5/1985-86 ದಿನಾಂಕ:23.03.1987 ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್-ಅಮೀನ್ ಬಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಎದುರುದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಾವಾ ಜಮೀನಿನ ಶಾಂತರೀತಿಯ ಕಬ್ಬಿ ವಹಿವಾಟಿಯಲ್ಲರುತ್ತಾರೆ. ದಾವಾ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಜೂರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಮೀನುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅ.ನಂ.	ರಿ.ಸ.ನಂ.	ಕ್ಷೇತ್ರ(ಎ-ಗು)	ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ಹೆಸರು	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಸೂಚನೆ
1	39/*/2	20-13-00	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಆಲ್-ಅಮೀನ್ ಬಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್	ನಂ:ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್ಯೂ/ಎಸ್‌ಆರ್/5/1985-86 ದಿನಾಂಕ:23.03.1987
2	40/*/*	10-34-00	-do-	-do-
3	41/*/2	07-28-00	-do-	-do-
4	82/*/*	17-16-00	-do-	-do-
5	93/*/2	07-22-00	-do-	-do-
6	94/*/*	21-02-00	-do-	-do-
7	95/*/*	24-11-00	-do-	-do-
8	96/*/*	02-31-00	-do-	-do-
9	46/*/2	02-31-00	-do-	-do-
10	45/*/3	04-08-00	-do-	-do-

ನವರಸಪೂರ ರಿ.ಸ.ನಂ.33/*/ಎನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ 03ಎ-20ಗು ಮತ್ತು ರಿ.ಸ.ನಂ.33/*/ಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ 01ಎ-00ಗು ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 04ಎ-20ಗು ಜಮೀನನ್ನು ಎಲ್‌ಎನ್‌ಡಿ/ಸಿಆರ್-832/85-86 ದಿನಾಂಕ:31.08.1988 ರನ್ವಯ ಎಮ್.ಇ. ನಂ.934 ಮತ್ತು ಎಮ್.ಇ. ನಂ.1189 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನನ್ನು ಎದುರುದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ದಾವಾ ಜಮೀನುಗಳು ಎದುರುದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಭೂ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಭರಣಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯರವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಅತೀಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಪರದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13-03-2023 ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎದುರುದಾರರ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅತೀಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸನ್ 2004 ರಿಂದ ಬಜಾಪೂರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖಂಡತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಯಾವಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರೂ.40.00 ಕೋಟಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮಾರು ರೂ.100.00 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇರಲು ಮನೆ, ಫಿಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಗೈರೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಮೀನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಆಪಾದನೆಯು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಜಮೀನುಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಯುತ ಕಟ್ಟಿ ವಹಿವಾಟುಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ.ನಂ.33 ರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ:12.12.2022 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 7 ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ 7 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾದ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯೋ/ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ:10.03.2023 ರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನವರಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.33 ನೇಡನ್ನು ಸುಮಾರು 30-35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅತೀಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿಷಯವು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ವಿನಾಶಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ನೈಜತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿಕೋಟಾ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ತೊರವಿ ಇವರಿಗೆ ನೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಜಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ) ಹಾಲ ತಿಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಿ.ಸ.ನಂ. 39, 40, 41/2, 82, 93/2, 94, 95, 96 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 1894 ಕಲಂ 4(1) ಮತ್ತು 6(1) ನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಐತೀರ್ಪು ರಚಿಸಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳ ರಿಸನಂ. 93/2, 95, 96 ಹಾಗೂ 40, 41/2 ಮತ್ತು 94 ರ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಐತೀರ್ಪು ರಚಿಸಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಸದರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಜಮೀನುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಐತೀರ್ಮ ಘೋಷಿಸಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರ ಐತೀರ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದರ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅವಲೋಕನೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
3. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಡಾ. ಜಿಲಾನಿ ಎಸ್ ಅವಳಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ ಸದರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸನ್ 1985 ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾ ಸದರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
4. ಆದರೆ ಸದರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸನ್ 1986 (ದಿನಾಂಕ: 20-03-1986) ರಲ್ಲಿ ಕಲಂ 4(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಸನ್ 1987 (ದಿ. 12-06-1987) ರಲ್ಲಿ ಕಲಂ 6(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 23-03-1987 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಐತೀರ್ಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಖರೀದಿಯಾದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರು ದೂರಿರುವಂತೆ ಸದರ ಜಮೀನುಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಐತೀರ್ಮ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಜಮೀನುಗಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.
5. ಸದರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಭೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಸದರ ಜಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ, ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಕ್ಷಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
7. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ರಮಾದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ ತಿಕೋಟಾ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ತಿಕೋಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವರಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 41/*2, 95/**, 94/**, 40/**, 93/*2, 96/**, 82/**, 39/**, 46/*2, 45/*3, 33/*ಎನ್, 33/*ಫ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 33/*ಎನ್, 33/*ಫ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಮೀನುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿ.ಸ.ನಂ 33/*ಎನ್ ಜಮೀನು 03ಎ-20ಗುಂ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ/ಸಿ.ಆರ್ 832/85-86 ದಿ:31-8-1988 ರಂತೆ ಡ ನಂ 934 ರ ಅನುಸಾರ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ 33/*/ಫ ಜಮೀನು 01ಎ-00ಗುಂ ಜಮೀನು ಡ ನಂ 1189 ರ ಅನುಸಾರ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯಪುರ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ/ಸಿ.ಆರ್ 832/85-86 ರಂತೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿಂಗಲೆ ಹಾಗೂ 11 ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ್ದು 01ಎ-00ಗುಂ ಜಮೀನನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಡೆದು, ಗೌರವಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

2. ಹಾಲಿ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಶ್ರೀ ಜಯಾಪುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹ.ರ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಮೂದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ರಿ.ಸ.ನಂ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಶೇಖಡಾವಾರು ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುವ ಜಾಗ	ಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತಾದ ವಿವರ
01.	41/*/2	7-28	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಪಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	2%	ಡ ನಂ 872 ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ. 05/85-86 ದಿ:01-04-87 ರಂತೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ.
02.	95/*/*	24-11	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	5%	
03.	94/*/*	21-02	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	5%	
04.	40/*/*	10-34	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು	10%	
05.	93/*/2	7-22	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	0%	
06.	96/*/*	23-36	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು	30%	
07.	82/*/*	17-16	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು	50%	ಡ ನಂ 969 ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ. 05/85-86 ದಿ:01-04-87 ರಂತೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ.
08.	39/*/*	20-13	Secretary Al-Ameen Charitable Trust Fund Bangalore.	50%	
09.	46/*/2	2-31	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	0%	ಡ ನಂ 16/14-15 (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ) ಆದೇಶದಂತೆ
10.	45/*/3	4-08	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	0%	
11.	33/*/ ಎನ್	3-20	ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು	10%	ಡ ನಂ 934
12.	33/*/ ಫ	1-00	ಗೌರವಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು		ಡ ನಂ 1189

3. ಸದರಿ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಆರ್. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಮೂದುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಸದರಿ ರಿ.ಸ.ನಂ 33/*/ಎನ್. 33/*/ಫ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಮೀನುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಿ.ಸ.ನಂ ರಿ.ಸ.ನಂ 33/*/ಎನ್ ಮತ್ತು 33/*/ಫ ಜಮೀನುಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 33/*/ಎನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 01ಎ-00ಗುಂ ಬರಾಬು 01ಎ-20ಗುಂ ಉಳಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ: 03ಎ-20ಗುಂ ಹಾಗೂ 33/*/ಫ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 01ಎ-00ಗುಂ ಬರಾಬು 00ಎ-00ಗುಂ ಉಳಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ: 01ಎ-00ಗುಂ ಜಮೀನು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಸದರಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 41/*/2, 95/*/*, 94/*/*, 40/*/*, 93/*/2, 96/*/*, 82/*/*, 39/*/*, ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆರ್.ಬಿ/ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್-ಆರ್/05/85-86 ರ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ 1894ರ ಕಲಂ4(1) ರಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಲಂ6(1) ರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:12-02-1987 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ರಿ.ಸ.ನಂಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 147ಎ-04ಗುಂ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿ.ಸ.ನಂ 46/*/2 ಮತ್ತು 45/*/3 ಡ ನಂ 616/14-15 ರಂತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ಕಡತ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಟ್ರಸ್ಟಿನಿಂದ ಖರೀದಿಗೊಂಡ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಮೂದುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸನ್ 1985 ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
7. ಸದರಿ ನವರಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೊರವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿರವರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ತೊರವಿ ಇವರು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಭರಣಾ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ಎರಡರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಭರಣಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಯವರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ವರದಿ ಸಂ:ಭೂಸನಿ/ಟಕೆಟಿ/ಇತರೆ/ಎಸ್ಆರ್- /2023-24 ದಿನಾಂಕ:04.11.2023 ರ ವರದಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 00-21ಗುಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಜಾಗೆಯು ಇಲ್ಲಯವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಯವರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ಸದರಿ ಜಮೀನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ತಿಕ್ಕೋಟಾ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತೊರವಿ ಹಾಗೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂದಾಖಲೆಗಳು ವಿಜಯಪುರ ರವರುಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಅವಲೋಕನೆಯಿಂದ, ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ವಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಲೇಜು & ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಮೀನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಜಮೀನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ನವರಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ.33/ಫ&ಎನ್ ರ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ:60-00ಗು ಜಮೀನನ್ನು ಐಲ್ ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟತನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಜೂರಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಮೀನನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರ ಆಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಾ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ, ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಷರತ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣ, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಮೀನನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ಒಳಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ರಿಸನಂ.33/ಫ ಮತ್ತು 33/ಎನ್ ಜಮೀನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ. ನಂ.18908/2021 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅತೀಕ್ರಮಣ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನು ರಿಸನಂ.33/ಫ ಮತ್ತು 33/ಎನ್ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

27

63

:: ಆದೇಶ ::

ನಂ.ಎಡಿಎಂ/ವಿವ/22/2022-23

ದಿನಾಂಕ:29-07-2023

- 1) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ಕಲಂ 25 ರಡಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ತಿಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ನವರಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ.33/ಫ ಕ್ಷೇತ್ರ:5ಎ-00ಗು ಮತ್ತು ರಿಸನಂ.33/ಎನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ 01ಎ-00ಗು ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 06ಎ-00ಗು ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 00ಎ-21ಗುಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಸರಕಾರದ ಕಬ್ಬಾಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿಕೋಲಾ ಇವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
- 2) ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಲಾ ಜಮೀನು ಉಳಿದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಖುಲ್ಲಾ ಜಮೀನನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
- 3) ಆಲ್-ಅಮೀನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ ಜಾಗೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿಕೋಲಾ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
- 4) ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- 5) ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ಎರಡರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಭರಣಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 (14) ರಡಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಭರಣಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತೊರವಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತರ ಉಲ್ಲೇಖದ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

(ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.ನಂ.200943/2024 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.)

(ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತರೇಖನ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಮಾಡಿ, ಬಹಿರಂಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:29-07-2024 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು)



ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಿಜಯಪುರ

69

೨೨

ಪ್ರತಿಗಳು:-

- 1) ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸೈಯ್ಯದ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ. EWS 146. KHB ಕಾಲೋನಿ ಶಾಂತಿನಗರ, ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ
- ✓ 2) ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯಪುರ RVAU
- 3) ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ
- 4) ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಜಯಪುರ ಇವರ
- 5) ತಹಶೀಲ್ದಾರ ತಿಕ್ಕೋಟಾ
- 6) ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ತೊರವಿ
- 7) ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ-

90

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, AT KALABURAGI

WRIT PETITION .No. /2025

Between:

.....APPALLENT

And:

.....RESPONDENT

To

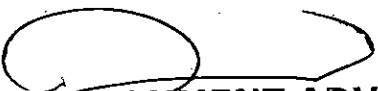
The Registrar
High Court of Karnataka
Gulbarga

MEMO OF APPEARANCE

I have been instructed by the Head Legal Cell and Ex-Officio Deputy Secretary to Government Law Department M.S. Building, Bangalore-1, vide G.O.Dated.....to appear for petitioner Nos..... in the above matter. This Hon'ble Court may therefore be pleased to enter my appearance for the said Petitiones.

Place: Kalaburagi.

Date: / /2025.


GOVERNMENT ADVOCATE

Address for Service
Government Advocate
Advocate General's Office
Gulbarga.

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, KALABURAGI BENCH
PRESENTATION FORM

FR NO _____/2025

WA. _____/2025

Free State of Karnataka

V/S

Al Ameen Medical College

DISTRICT:

PRESENTED WITH COURT FEE LABELS AS FOLLOWS

SL NO	Particulars	Court fee affixed on the papers	
1	On memorandum of Appeal Application...		
2	On the certified copies of judgment and decree		
3	Memo of appearance		
4	Process fees		
5	19700 Condonation delay		
	Total....		Nil

Number of copies furnished

GOVERNMENT ADVOCATE
APPEARING FOR APPELLANT/STATE

Clerk
Office of the Advocate-General
For Karnataka, Kalaburagi

Received Court fee and Stamps
Labels as above

Receiving Clerk

Dated: 29.4.2025

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA; KALABURAGI BENCH

WRIT PETITION/ APPEAL NO.

OF 2025

Between

... Petitioners / Appellants

And The state of Karnataka

AL Ameen medical college

... Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	I.A For condonation of delay with affidavit	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Place : Kalaburagi

Date : 29/4/2025

Mallikarjun C. Basarabelli
Government Advocate/Pleader
And Advocate for Appellant, Respondents

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA,
BENCH AT KALABURAGI**

WRIT APPEAL No. 2002/2003

BETWEEN

01. THE STATE OF KARNATAKA
BY PRINCIPAL SECRETARY,
REVENUE DEPARTMENT,
M.S.BUILDING,
BENGALURU-560 001.
 02. THE DEPUTY COMMISSIONER,
VIJAYAPURA,
DIST: VIJAYAPURA-586 101
 03. THE ASSISTANT COMMISSIONER,
VIJAYAPURA,
DIST: VIJAYAPURA-586 101
 04. THE TAHASILDAR,,
BABLESHWASR,
DIST: VIJAYAPURA-586 101
- APPELLANTS

AND:

01. AL AMEEN MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL
OWNED AND MANAGED BY AL AMEEN
CHARITABLE FUND TRUST,
ATHANI ROAD,
VIJAYAPURA-586 108.
REPT. BY ITS TRUSTEE/TREASURER,
MS. SAYEEDA HINA AHMED,
R/O MR.ZIAULLA SHARIFF SAHEB,
AGED ABOUT 56 YEARS
02. Mr. S.S.SAYEED
S/O LATE SAYEED ALI
AGED ABOUT 58 YEARS,
OCC: SOCIAL WORKER,
R/O H.NO.EWS 146,

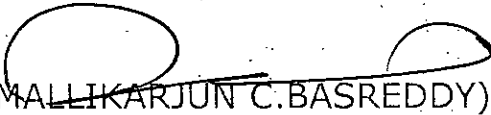
KHB COLONY, SHANTHINAGAR,
MSK MILL ROAD,
KALABURAGI-585 103.

...RESPONDENTS

**APPLICATION UNDER SECTION 5 OF THE
LIMITATION ACT**

That, for the reasons stated in the accompanying affidavit, the Appellants most respectfully prays before this Hon'ble Court that, the _____ days delay caused in filing the appeal may kindly be condoned in challenging the Order passed by the learned Single Judge in Writ Petition No.202215/2024 (KLR-RES) dated 12.12.2024, to meet the ends of justice and equity.

KALABURAGI,
DATE:


(MALLIKARJUN C. BASREDDY)
GOVERNMENT ADVOCATE
AND
ADVOCATE FOR APPELLANTS

ENTERED INTO

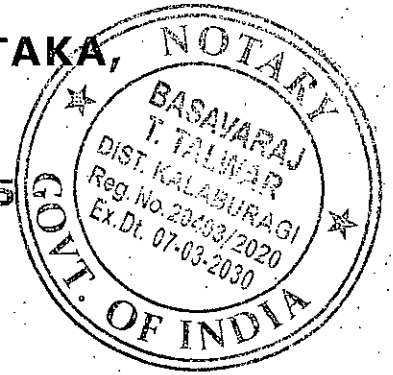
Notariz Reg. No.

Permit No.

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA,
BENCH AT KALABURAGI

WRIT APPEAL No.

/2025



BETWEEN

THE STATE OF KARNATAKA
AND OTHERS

APPELLANTS

AND:

AL AMEEN MEDICAL COLLEGE
AND HOSPITAL AND ANOTHER

RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Suresh S/o Nagappa Chawalar, aged about 57
working as the Tahasildar, Tikota, Dist: Vijayapura, today at
Kalaburagi do hereby solemnly affirm and state on oath as
follows:-

1. I state that, I am the Respondent No.4 and also
have been appointed as Litigation Conducting Officer and
Swearing Officer in the present Writ Appeal. So, I am
conversant with the facts of the case and authorized and
competent to swear to this Affidavit for and on behalf of
Appellants No.1 to 3.

2. I state that, the grounds urged in the
Memorandum of Appeal may kindly be considered as part
and parcel of the present application.

Nagappa (one)

[Signature]

12 5 APR 2025

"SWORN BEFORE ME"

[Signature]

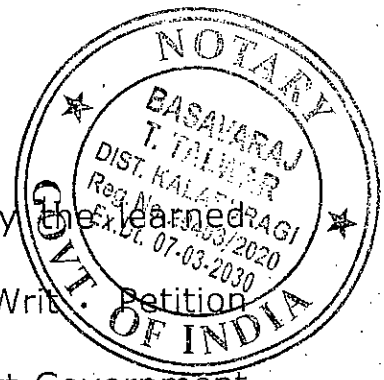
BASAVARAJ T. TALWAR

B.A., LL.B. (Spl.)

ADVOCATE & NOTARY PUBLIC

GOVT. OF INDIA, DIST. KALABURAGI





3. I state that, the Order passed by the learned Single Judge on 12.12.2024 in Writ Petition No.202215/2024 (KLR-RES). The High Court Government Pleader sent her legal opinion to the Head of the Department on 15.02.2025 for preferring the appeal against the Order of the learned Single Judge. That on 43.03.2025 the Head of the Legal Cell, Revenue Department Bengaluru issued the Government Order to prefer appeal against the Order dated 12.12.2024 in Writ Petition No.202215/2024 (KLR-RES). Further, on 21.04.2023 the office of the Advocate General received the Government Order for preferring appeal.

4. I state that, the Government Advocate prepared the Memorandum of Writ Appeal and accordingly the present appeal is filed. Hence, there is a delay in filing the appeal.

5. I state that, the delay in filing the above appeal neither deliberate nor intentional one, but for the bonafide reasons as stated above.

6. Therefore, the application may kindly be allowed

ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA, DIST. KALABURAGI
BASAVARAJ T. TALWAR
B.A., LL.B. (Spl.)
Reg. No. 20403/2020
Ex. Dt. 07-03-2030



25 APR 2025

and the delay caused therein be condoned, in the interest of justice and equity.

Hence, this affidavit.

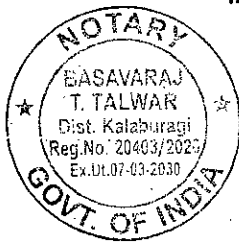
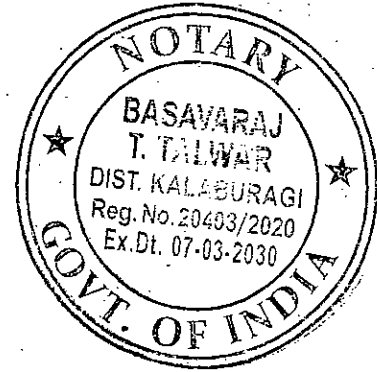
DEPONENT

Date ^{u2} 25.04.2025

Place: Kalaburagi

IDENTIFIED BY:

No. of corrections (*on*)



"SWORN BEFORE ME"

B. Talwar

BASAVARAJ. T. TALWAR

B.A., LL.B. (Spl.)

ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA, DIST. KALABURAGI

25 APR 2025

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, KALABURAGI BENCH
PRESENTATION FORM

FR NO _____/2025

WA. _____/2025

The State of Karnataka

V/S

Al-Ameen Medical College

DISTRICT:

PRESENTED WITH COURT FEE LABELS AS FOLLOWS

SL NO	Particulars	Court fee affixed on the papers	
1	On memorandum of Appeal Application...		
2	On the certified copies of judgment and decree		
3	Memo of appearance		
4	Process fees		
5	DA for stay		
	Total....		Nil

Number of copies furnished

GOVERNMENT ADVOCATE
APPEARING FOR APPELLANT/STATE

Clerk
Office of the Advocate-General
For Karnataka, Kalaburagi

Received Court fee and Stamps
Labels as above

Receiving Clerk

Dated: 29.4.2025

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, KALABURAGI BENCH

WRIT PETITION / APPEAL NO.

OF 2025

Between

... Petitioners / Appellants

The state of Karnataka

And

DL Ameen medical college

... Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	I.A For stay along with affidavit	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Place: Kalaburagi

Date: 29/4/2025

Mallikarjun A. Basappa
Government Advocate/Pleader

And Advocate for Appellant, Respondents

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA,
BENCH AT KALABURAGI**

WRIT APPEAL No.

/2025

BETWEEN

THE STATE OF KARNATAKA
AND OTHERS

APPELLANTS

AND:

AL AMEEN MEDICAL COLLEGE
AND HOSPITAL AND ANOTHER

RESPONDENTS

APPLICATION UNDER SECTION 151 OF C.P.C.

For the reasons stated in the accompanying affidavit, the Appellant prays before this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow the application staying the execution and operation of the Order passed by the learned Single Judge in Writ Petition No.202215/2024 (KLR-RES) dated 12.12.2024, to meet the ends of justice and equity.

**KALABURGI,
DATE:**


**(MALLIKARJUN C. BASREDDY)
GOVERNMENT ADVOCATE
AND
ADVOCATE FOR APPELLANTS**

97

2

ENTERED INTO

Notarial Reg. No. 211/2025

Serial No. 211/2025

Date: 25/04/2025

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA,
BENCH AT KALABURAGI**

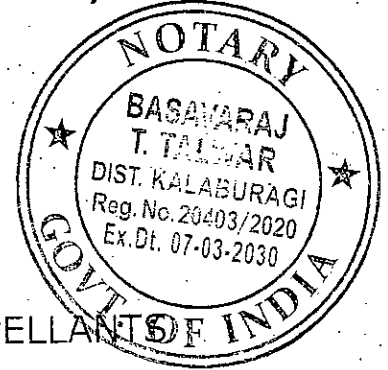
WRIT APPEAL No.**/2025**BETWEEN

THE STATE OF KARNATAKA
AND OTHERS

AND:

AL AMEEN MEDICAL COLLEGE
AND HOSPITAL AND ANOTHER

RESPONDENTS



AFFIDAVIT

I, Suresh S/o Nagappa Chawalar, aged about 57 working
as the Tahasildar, Tikota, Dist: Vijayapura, today at Kalaburgi
do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

01. I state that, I am the Respondent No.4 and also
have been appointed as Litigation Conducting Officer and
Deputizing Officer in the present Writ Appeal. So, I am
conversant with the facts of the case and authorized and
competent to swear to this Affidavit for and on behalf of
Appellants No.1 to 3.

02. I state that, the grounds urged in the
Memorandum of Appeal may kindly be considered as part
and parcel of the present application.

[Signature]

no of con (only)

25 APR 2025

SWORN BEFORE ME

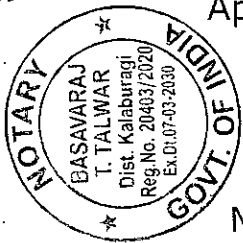
[Signature]

BASAVARAJ T. TALWAR

B.A., LL.B. (Spl.)

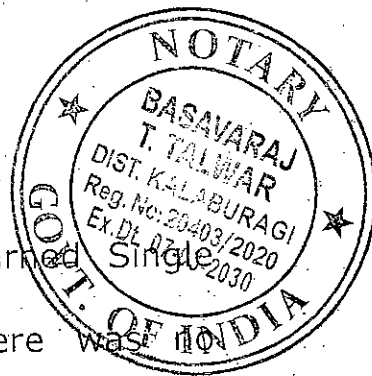
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC

GOVT. OF INDIA, DIST. KALABURAGI



a8

3



03. I state that, the order of the learned Judge suffers from irregularities, since there was remand to the Deputy Commissioner to reconsider the issue, strait-away quashed the Order of the Appellant No.2, hence the Order of the learned Single Judge requires to be stayed till adjudication of the matter on merits.

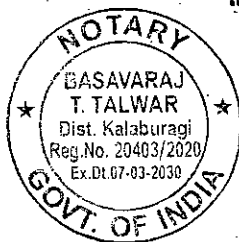
04. It is relevant to submit here that, in pursuance of the Order passed by the learned Single Judge, the Respondent may file Contempt Petition against the Appellants herein.

WHEREFORE this Hon'ble Court be pleased to grant an order of interim stay staying the operation and execution of the Order of the learned Single Judge in Writ Petition No.202215/2024 (KLR-RES) dated 12.12.2024, in the interest of justice and equity.

Date: 25.04.2025
Place: Kalaburagi

IDENTIFIED BY:

No. of corrections (0/0)



DEPONENT
"SWORN BEFORE ME"

BASAVARAJ. T. TALWAR
B.A., LL.B. (Spl.)
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA, DIST. KALABURAGI

12 5 APR 2025

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, KALABURAGI BENCH
PRESENTATION FORM

FR NO _____/2025

WA. _____/2025

The State of Karnataka

V/S

At - Anzen Medical College.

DISTRICT:

PRESENTED WITH COURT FEE LABELS AS FOLLOWS

SL NO	Particulars	Court fee affixed on the papers	
1	On memorandum of Appeal Application...		
2	On the certified copies of judgment and decree		
3	Memo of appearance		
4	Process fees		
5	IA for Dispensation		
	Total....		Nil

Number of copies furnished

GOVERNMENT ADVOCATE
APPEARING FOR APPELLANT/STATE

Clerk
Office of the Advocate-General
For Karnataka, Kalaburagi

Received Court fee and Stamps
Labels as above

Receiving Clerk

Dated: 29. 4. 2025

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, KALABURAGI BENCH

WRIT PETITION / APPEAL NO.

OF 2025

Between

... Petitioners / Appellants

The State of Karnataka

And

AL Ameen medical college

... Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	I A for dispensation along with affidavit.	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Place : Kalaburagi

Date : 29/4/2025

And Advocate for Appellant, Respondents

29

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA,
BENCH AT KALABURAGI**

WRIT APPEAL No.

/2025

BETWEEN

THE STATE OF KARNATAKA
AND OTHERS

APPELLANTS

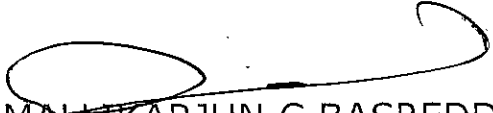
AND:

AL AMEEN MEDICAL COLLEGE
AND HOSPITAL AND ANOTHER

RESPONDENTS

**APPLICATION U/S 151 OF C.P.C. FOR
DISPENSATION OF PRODUCTION OF ENGLISH
TRANSLATION COPIES OF ANNEXURES-**

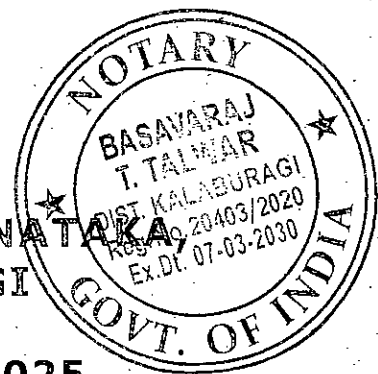
For the reasons stated in the accompanying affidavit, it is most humbly prayed that, this Hon'ble Court may be pleased to dispense with the production of English translation copies of **Annexure-** , for eight weeks, in the interest of justice and equity.


(MALLIKARJUN C. BASREDDY)
GOVERNMENT ADVOCATE

And
ADVOCATE FOR APPELLANTS-STATE

DATE: .04.2025
PLACE: KALABURAGI

100
ENTERED INTO
Notarial Reg. No. 211/2025
Receipt No. 211/2025
Date 25/04/2025



IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA,
BENCH AT KALABURAGI

WRIT APPEAL No.

/2025

BETWEEN

THE STATE OF KARNATAKA
AND OTHERS

APPELLANTS

AND:

AL AMEEN MEDICAL COLLEGE
AND HOSPITAL AND ANOTHER

RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Suresh S/o Nagappa Chawalar, aged about 57 working
as the Tahasildar, Tikota, Dist: Vijayapura, today at Kalaburagi
do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

1. I state that, I am the Respondent No.4 and also
have been appointed as Litigation Conducting Officer and
Swearing Officer in the present Writ Appeal. So, I am
conversant with the facts of the case and authorized and
competent to swear to this Affidavit for and on behalf of
Appellants No.1 to 3.

2. It is to submit that, due to rush of work, now I
am not able to get the English translation copies of the
Annexure-_____ in the above said Appeal.

"SWORN BEFORE ME"

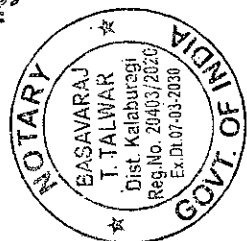
[Signature]

BASAVARAJ T. TALWAR

B.A., LL.B. (Spl.)

ADVOCATE & NOTARY PUBLIC

GOVT. OF INDIA, DIST. KALABURAGI

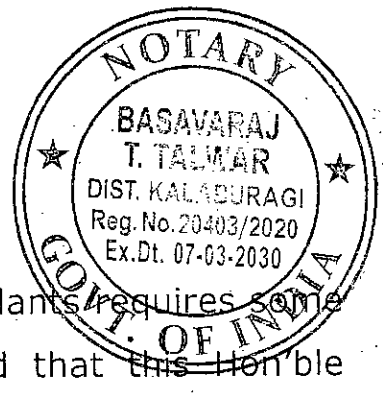


[Signature]

[Signature]

25 APR 2025

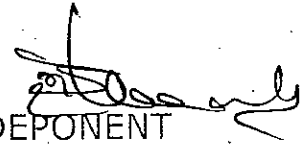
101



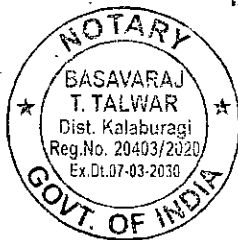
3. It is submitted that the Appellants requires some more time, hence it is humbly prayed that this Hon'ble Court may be pleased to dispense with the production of the above mentioned English translated copies of the Annexures for eight weeks and that no prejudice would be caused to the other side, if the production of the English translation is dispensed for such period.

Hence this affidavit.

Place: Kalaburagi
Dated: 25.04.2025


DEPONENT

No. of corrections (one)



"SWORN BEFORE ME"



BASAVARAJ. T. TALWAR
B.A., LL.B. (Spl.)
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA, DIST. KALABURAGI

12 5 APR 2025